Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02A-242010056-20260629-2026-071-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2026
Affichage : 10/07/2026

Autorité Organisatrice de la Mobilité

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien

PROJET

Contrat d'Obligations de Service Public pour l'exploitation du réseau de transport public routier urbain de voyageurs

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Communauté d'agglomération du Pays Ajaccien, représentée par son Président en exercice, Monsieur [X] agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire en date du ….. ;

Ci-après dénommée **« L'Autorité Organisatrice »**,

D'une part,

ET

La Société Publique Locale MUVITARRA, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés (R.C.S.) d'Ajaccio sous le numéro 822 167 748 représentée par son Directeur général habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil d'administration de la SPL en date du …….. ;

Ci-après dénommée **« l'Opérateur Interne »**,

D'autre part,

Document transmis en Préfecture le …

Notifié au titulaire du contrat le …

Table des matières

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES *7*

Préambule **7**

Article 1 – Documents contractuels **7**

Article 2 – Objet, durée et attribution directe **8**

2.1 Objet du Contrat 8
2.2 Durée du Contrat 8
2.3 Attribution directe 8

CHAPITRE II – DROITS et OBLIGATIONS DES PARTIES *10*

Article 3 – Rôle et obligations de l'Autorité Organisatrice **10**

3.1 Rôle de l'Autorité organisatrice 10
3.2 Non-concurrence 10
3.3 Réalisation des investissements 11
3.4 Versement d'une contribution financière forfaitaire 11
3.5 Suivi du respect du Contrat 11

Article 4 – Rôle des communes membres de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien **12**

Article 5 – Rôle et missions de l'Opérateur Interne **12**

5.1 Dispositions générales 12
5.2 Entretien et bon fonctionnement des installations 13
5.3 Entretien et bon fonctionnement du matériel roulant 13
5.4 Obligations de conseil et d'assistance technique 15
5.5 Proposition d'un programme d'adaptation ou de développement 15
5.6 Politique commerciale et marketing 16

CHAPITRE III – EXPLOITATION DU RESEAU *18*

Article 6 – Continuité du service **18**

6.1 Dispositions générales 18
6.2 En cas de grève 18
6.3 En cas de plans de travaux 19
6.4 En cas d'aléas climatiques 20

Article 7 – Adaptabilité et modifications de la consistance des services **20**

7.1 Prérogatives de l'Autorité Organisatrice 20
7.2 Modifications de la consistance des services à l'initiative de l'Autorité Organisatrice ou de l'Opérateur Interne 21

Article 8 – Mise en place ponctuelle de doublages **21**

Article 9 – Qualité de service **22**

Article 10 – Validation, contrôle des titres de transport **23**

Article 11 – Sécurité du service et information **23**

Article 12 – Personnel **24**

12.1 Dispositions générales 24
12.2 Personnel de conduite 24
12.3 Formation 25
12.4 Personnel d'astreinte 25
12.5 Prévention et gestion des conflits 26

Article 13 – Assurances **27**

Article 14 – Affrètement **28**

CHAPITRE IV – COMMUNICATION, INFORMATION, VENTE ET MARKETING *30*

Article 15 – Image du réseau 30
15.1 Dispositions générales 30
15.2 Livrée des véhicules 30
Article 16 – Actions de communication et d'information 30
16.1 Dispositions générales 30
16.2 Documents d'information, de communication et de promotion 31
Article 16.3 – Site Internet et Application mobile 31
16.4 Information à bord des véhicules 33
16.5 Espaces publicitaires et droit d'affichage 33
16.6 Les points d'arrêts et mobilier urbain 34
Article 17 – Rôle et missions de l'agence commerciale 34
Article 18 – Promotion du réseau, marketing et gestion des réclamations 35
18.1 Promotion du Réseau 35
18.2 Gestion des réclamations et médiation 36
Article 19 – Confection des titres de transport et réseau de dépositaires 37
19.1 Confection des titres de transport 37
19.2 Réseau de dépositaires 37
CHAPITRE V – REGIME DES BIENS 38
Article 20 – Dispositions générales 38
Article 21 – Inventaire des biens 38
Article 22 – Mise à jour de l'inventaire 38
Article 23 – Entretien et maintenance des biens 38
23.1 Dispositions générales 38
23.2 Dispositions particulières applicables aux véhicules 39
Article 24 – Vandalisme 41
CHAPITRE VI – REGIME FINANCIER ET FISCAL 42
Article 25 – Conditions générales 42
Article 26 – Politique tarifaire et les tarifs 42
Article 27 – Recettes 43
27.1 Généralités 43
27.2 Recettes d'exploitation 43
27.3 Autres recettes 43
Article 28 – Coût d'exploitation des services 44
Article 29 – Rémunération globale et forfaitaire – mécanismes d'incitation 45
29.1 Détermination de la contribution 45
29.2 Règlement de la contribution 46
Article 30 – Indexation et ajustement de la rémunération forfaitaire 47
30.1 Evolution du montant des dépenses de référence (Df) 47
30.1.1 - Ajustements des dépenses en cas de modification des services 47
30.1.2 - En cas de variation du kilométrage 47
30.1.3 - Les doublages 48
30.1.4 - Ajustement des dépenses en fonction de l'évolution de la capacité du matériel 48
30.1.5 - Ajustement des dépenses en fonction de la production kilométrique non réalisée 48
30.2 - Evolution de la recette de référence (Rf) 48
30.2.1 - Ajustement du montant de la recette de référence en fonction de l'évolution des tarifs (sans objet si la tarification reste constante) 48
30.2.1.1 - L'incidence de l'évolution des tarifs est prise en compte pour ajuster le montant de la recette de référence sur laquelle l'Opérateur Interne s'est engagé 48

30.2.1.2 - L'évolution des tarifs entre l'année n-1 et l'année n, s'apprécie au travers de la variation de la moyenne pondérée des tarifs. Dans l'hypothèse où l'Autorité Organisatrice, qui en a le pouvoir : 48
30.2.1.3 - Ajustement de la recette de référence en fonction de l'évolution de la consistance du service :. 49

Article 31 – Rencontre et révision 49
31.1 Clause de rencontre 49
31.2 Révision pour causes externes 50
31.3 Modification du régime fiscal du contrat 51

Article 32 – Obligations fiscales 52

Article 33 – Impôts et taxes 52
33.1 TVA 52
33.2 Redressement ou régularisation de TVA 52
33.3 Contribution économique territoriale 53
33.4 Taxes foncières 53

CHAPITRE VII – SUIVI DU CONTRAT 53

Article 34 – Principes généraux 53

Article 35 – Contrôle des documents 54

Article 36 – Contrôle des services 54

Article 37 Contrôle de l'entretien des biens 55
37.1 Véhicules et équipements embarqués 55
37.2 Biens immobiliers et autres biens mobiliers 55

Article 38 – Contrôle financier et fiscal 55

Article 39 – Rapport annuel d'activité de l'Opérateur Interne 56

Article 40 – Tableaux de bord, rapport tarifaire et informations courantes 57
40.1 Tableaux de bord 57
40.2 Rapport tarifaire 57
40.3 Informations courantes et droit de visite 57

CHAPITRE VIII –SANCTIONS ET PENALITES 59

Article 41 – Généralités 59

Article 42 – Pénalités 59

Article 43 – Déchéance et mise en régie provisoire 60
43.1 Déchéance 60
43.2 Mise en régie provisoire 61

CHAPITRE IX – FIN DU CONTRAT 62

Article 44 – Dispositions générales 62

Article 45 – Sort des biens en fin de Contrat 62
45.1 Biens mis à disposition de l'Opérateur Interne 62
45.2 Biens acquis par l'Opérateur Interne 62

Article 46 – Personnel de l'Opérateur Interne en fin de Contrat 63

Article 47 – Résiliation de plein droit 63

Article 48 – Résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général 64

Article 49 – Coopération avec l'Autorité Organisatrice et le nouvel Opérateur (le cas échéant) 64
49.1 Renseignements à fournir à l'Autorité Organisatrice avant l'expiration du Contrat 64
49.2 Changement d'opérateurs 65

CHAPITRE X – DISPOSITIONS DIVERSES 66

Article 50 – Langue et monnaie.....66
Article 51 – Règlement des litiges et différends 66
Article 52 – Portée et intégralité du Contrat.....67
Article 53 – Permanence des clauses.....67
Article 54 – Notification.....67
Article 55 Election de domicile.....67
Article 56 – Annexes au Contrat 68

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Préambule

Par délibération du 19 mai 2016, la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien et la Ville d'Ajaccio ont créé un Opérateur Interne sous la forme d'une Société Publique Locale, en application de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales.

Par délibération du 16 juin 2016, le conseil de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien a décidé d'attribuer un premier contrat d'obligations de service public relatif à la gestion du réseau de transport public du Pays ajaccien à la Société Publique Locale.

Par délibération du 22 juin 2026, le conseil de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien a décidé d'attribuer un second contrat d'obligations de service public relatif à la gestion du réseau de transport public du Pays ajaccien à la Société Publique Locale Muvitarra.

Les missions confiées à la Société Publique Locale, en sa qualité d'Opérateur Interne de la Communauté d'agglomération, sont les suivantes :

- La responsabilité du réseau,
- La production des services y afférents,
- L'organisation par tous moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- La promotion commerciale du réseau,
- Une mission de conseil et d'aide à la décision auprès de l'Autorité Organisatrice,
- La gestion, l'accueil et la mise en œuvre par tous moyens appropriés de ce service public,
- La gestion de son personnel et leur formation,
- La vente des différents titres de transports liés au réseau de mobilité de la CAPA (y compris les DAT des gares Angelo).

Les Parties ont convenu et arrêté les conditions et modalités suivantes d'exécution du service public qui font l'objet du présent Contrat.

Article 1 – Documents contractuels

Les documents contractuels comprennent :

- le présent Contrat,

- les Annexes du Contrat.

Les Parties s'engagent à tenir à jour une version consolidée du contrat initial actualisé par ses différents avenants, en l'annexant à chaque avenant successif.

En cas de divergence ou de contradiction entre les stipulations du Contrat et ses Annexes, le Contrat prévaudra ; de même, en cas de divergence ou de contradiction entre les Annexes, les stipulations particulières primeront sur les stipulations générales.

L'ensemble du Contrat et des Annexes est interprété à la lumière des règles générales applicables aux contrats administratifs entre personnes publiques.

Article 2 – Objet, durée et attribution directe

2.1 Objet du Contrat

L'Autorité Organisatrice confie à l'Opérateur Interne la gestion et l'exécution du service public de transport de voyageurs dont elle a la responsabilité, dans les limites de son ressort territorial.

La consistance du réseau de transport public urbain est définie en annexe 1.

En cas d'extension du ressort territorial, le présent Contrat s'appliquera aux nouveaux services et aux moyens corrélatifs à mettre en place à la demande de l'Autorité Organisatrice et fera l'objet, s'il y a lieu, d'un avenant à cet effet.

Sous réserve des moyens humains, matériels et financiers disponibles, de la réglementation en vigueur et selon des modalités qui seront définies d'un commun accord par les deux parties, l'Opérateur Interne devra exécuter, à la demande de l'Autorité Organisatrice, tout autre service de transport ou mission connexe.

2.2 Durée du Contrat

Le Contrat est conclu pour une durée de un (1) an. Il sera tacitement reconduit à son échéance pour une durée d'un (1) an sauf décision contraire de l'Autorité Organisatrice. Dans ce cas, l'Autorité Organisatrice devra notifier sa décision à l'Opérateur Interne trois (3) mois au moins avant la fin du Contrat.

Il entre en vigueur à compter du 1er septembre 2026 et prendra fin au plus tard au 31 août 2028.

Une analyse détaillée des résultats du plan d'action sera présentée par la SPL Muvitarra à la CAPA dans un délai de six mois, afin de permettre à l'Autorité Organisatrice d'évaluer l'impact de ces mesures sur les équilibres économiques du service public et d'en tirer les enseignements pour la préparation du prochain contrat pluriannuel.

2.3 Attribution directe

Le Contrat est conclu par attribution directe entre l'Autorité Organisatrice et l'Opérateur Interne, conformément aux dispositions du Règlement (CE) n°1370/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (« règlement OSP »).

CHAPITRE II – DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Article 3 – Rôle et obligations de l'Autorité Organisatrice

3.1 Rôle de l'Autorité organisatrice

L'Autorité Organisatrice définit la politique générale, les orientations et l'organisation des services de transport.

Elle décide du niveau de service à offrir pour répondre au mieux aux besoins de déplacements des habitants en s'appuyant entre autres sur les propositions de l'Opérateur Interne.

L'Autorité Organisatrice met à la disposition de l'Opérateur Interne les principaux biens nécessaires à l'exploitation.

Elle décide l'adaptation et les changements de tarifs.

Elle définit le programme de développement du réseau.

Elle s'assure de la conformité de la gestion de l'Opérateur Interne avec la politique qu'elle a définie.

L'Autorité Organisatrice, désireuse de promouvoir les meilleures conditions d'exploitation du réseau faisant l'objet du présent Contrat, s'engage à intervenir en tant que de besoin auprès des autorités responsables de la circulation sur les voies publiques pour faciliter ou accélérer la circulation des véhicules de transport en commun, notamment en préconisant des modifications de signalisation, la création de couloirs de circulation réservée et de sites propres, des modifications dans l'organisation de la circulation générale et en soutenant tout effort pour obtenir l'étalement des pointes journalières du trafic.

3.2 Non-concurrence

L'Autorité Organisatrice s'engage, pendant la durée du Contrat à ne pas conventionner avec un tiers, des services qui pourraient concurrencer ceux qui font l'objet du présent Contrat. L'exclusivité du service de transport public urbain de voyageurs est accordée à l'Opérateur Interne dans le ressort territorial actuel ou futur de la Communauté d'Agglomération, ceci pendant la durée du présent Contrat.

Toutefois, l'Autorité Organisatrice peut demander ou autoriser l'Opérateur Interne à passer des accords avec des entreprises de transport de voyageurs.

L'Opérateur Interne peut conclure des contrats uniquement avec d'autres actionnaires de la SPL pour réaliser des services occasionnels, sous réserve que le coût net de ces services soit totalement financé par les tiers actionnaires.

3.3 Réalisation des investissements

L'Autorité organisatrice garantit à l'Opérateur Interne la réalisation d'un programme d'investissement (Annexe 9).

A ce titre :

D'une part, l'Autorité Organisatrice supporte le renouvellement régulier des matériels roulants, portant sur les autobus standards, articulés et gabarits réduits (hors véhicules de service).

L'âge moyen du parc constaté au 1er janvier 2026 est précisé dans le programme pluriannuel d'investissement (Annexe 9).

D'autre part, elle assure le financement des travaux, fournitures et charges ci-après énumérés :

- Renouvellement, transformation et modernisation des biens mobiliers et immobiliers existants nécessaires à l'exploitation du réseau ;

- Travaux et fournitures de premier établissement concernant des biens mobiliers et immobiliers nouveaux s'ajoutant aux biens existants.

- Sont exclus tous travaux de maintenance et d'entretien des biens mobiliers et immobiliers.

3.4 Versement d'une contribution financière forfaitaire

L'Autorité Organisatrice fixe et verse à l'Opérateur Interne une contribution financière forfaitaire (CFF) eu égard aux sujétions de service public du Réseau, afin de contribuer à l'équilibre financier du Contrat, dans le respect des dispositions de l'article L. 2224-2 du Code général des collectivités territoriales, de l'article L. 1431-1 du Code des transports et du Règlement OSP.

3.5 Suivi du respect du Contrat

L'Autorité organisatrice contrôle la réalisation par l'Opérateur interne des missions qui lui sont confiées dans le cadre du présent Contrat, notamment au travers d'un accès au logiciel de suivi de l'exploitation (SAEIV) et du reporting périodique défini aux articles 39 et 40 du présent contrat.

L'Opérateur Interne est tenu de fournir tout document ou renseignement que l'Autorité organisatrice pourrait être conduite à lui demander dès lors qu'ils sont indispensables pour l'exercice de ses compétences et dans la limite de l'article L.311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

L'Autorité Organisatrice peut effectuer inopinément les contrôles qu'elle juge utiles en vue de s'assurer du respect des clauses du présent Contrat et de la qualité de service.

L'Opérateur Interne est tenu de donner un accès libre à tout agent dûment mandaté, chargé des contrôles.

Article 4 – Rôle des communes membres de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien

Chaque commune en lien avec l'Autorité Organisatrice, a la charge et la responsabilité des aménagements de la voirie le long des lignes ainsi que des problèmes de police pour améliorer la circulation des véhicules de transport urbain.

L'Opérateur Interne peut faire, dans ce domaine, à l'Autorité Organisatrice toutes les propositions qu'il jugera utiles, en liaison avec la commune intéressée et les gestionnaires de voirie concernés.

Article 5 – Rôle et missions de l'Opérateur Interne

L'Opérateur Interne assure le transport des usagers dans des conditions garantissant la sécurité, la sûreté, la dignité, le respect de la clientèle et l'égalité de traitement des usagers du service public.

Il veille, dans l'organisation et l'exécution du service, à prévenir toute discrimination dans l'accès au réseau, l'accueil, la prise en charge, l'information et le traitement des réclamations, quel qu'en soit le motif prohibé par la loi.

Il diffuse à son personnel les consignes nécessaires au respect de ces obligations, notamment en matière d'accueil, de prise en charge des personnes vulnérables ou à mobilité réduite, de gestion des conflits, de relation avec la clientèle et de signalement des incidents. Ces obligations sont prises en compte dans les actions de formation et dans le suivi de la qualité de service.

5.1 Dispositions générales

L'Autorité Organisatrice confie à l'Opérateur Interne, par le présent Contrat, une mission de gestion de son réseau de transport public de voyageurs, dans le respect des règles définies dans le présent Contrat. Il dispose de tous pouvoirs concernant l'organisation de son entreprise et le choix des moyens nécessaires à l'accomplissement de la mission avec un double souci de prix de revient minimum et d'efficacité maximale.

L'Opérateur Interne apporte, pour ce faire, toute sa compétence, ainsi que les moyens humains nécessaires à l'exécution du service.

L'Opérateur Interne doit savoir prendre des initiatives qu'il soumet à l'Autorité Organisatrice, au mieux des intérêts de celle-ci et de la clientèle du réseau. Il propose à l'Autorité Organisatrice les projets et les études qu'il a réalisés à son intention. Il revient à l'Autorité Organisatrice de décider des suites à donner aux propositions de l'Opérateur Interne.

Le présent Contrat fixe les objectifs à tenir par l'Opérateur Interne qui choisit librement les moyens qu'il entend mettre en œuvre pour sa réalisation. Il dispose d'une autonomie pour la gestion dans le respect des dispositions arrêtées dans le présent Contrat.

L'Opérateur Interne est tenu d'assurer les missions suivantes :

- L'exploitation, la commercialisation, la promotion du réseau dans le respect des services définis dans le présent Contrat et avec la volonté d'optimiser la qualité de service ;

- La propreté et l'entretien du matériel, la régularité et l'accueil des voyageurs doivent être un souci permanent de l'Opérateur Interne ;

- L'apport de son concours à l'Autorité Organisatrice chaque fois que ses compétences en matière de transport sont utiles ;

- L'information de la clientèle via l'ensemble des supports informatiques digitaux et papier y compris l'affichage aux arrêts des informations classiques (plan du réseau (abri-voyageurs), horaires (tous les points d'arrêts)).

5.2 Entretien et bon fonctionnement des installations

L'Opérateur Interne s'engage à maintenir en bon état d'entretien et de fonctionnement les installations et le matériel affectés au service public.

L'Opérateur Interne est notamment chargé de l'affichage de l'information commerciale aux poteaux et abris-voyageurs. L'Opérateur Interne informe l'Autorité Organisatrice en cas d'insuffisance d'entretien et de réparation des abris voyageurs dont l'entretien et la réparation incombent à l'Autorité Organisatrice.

L'installation et l'entretien des poteaux d'arrêt est à la charge de l'opérateur interne.

L'Opérateur Interne supporte les travaux d'entretien et d'aménagement des locaux d'exploitation.

L'Autorité Organisatrice se réserve le droit de faire procéder, à ses frais, par un expert agréé par les deux Parties, au contrôle de cet état (hors mobilier urbain). En cas d'insuffisance d'entretien, elle peut mettre en demeure l'Opérateur Interne d'y remédier dans le délai fixé par l'expert. À défaut d'exécution, elle fait assurer aux frais de l'Opérateur Interne, la remise en état des installations et du matériel.

5.3 Entretien et bon fonctionnement du matériel roulant

L'Opérateur Interne doit se conformer strictement :

- Aux recommandations du constructeur en matière d'entretien périodique des divers organes du véhicule. Il se procure, à cet effet, toute la documentation technique nécessaire ;

- Aux injonctions de mise en ordre émanant du Service des Mines et consécutives aux visites de sécurité réglementaire.

L'Opérateur Interne effectue le rajeunissement apparent (éclairage, peinture, sièges,...) des véhicules de manière à ce qu'ils conservent un aspect attrayant et valorisant de l'image de marque du réseau.

L'Opérateur Interne est tenu d'entretenir les véhicules et leurs matériels d'équipement intérieur. Il doit laver la carrosserie des véhicules régulièrement (sauf en période de gel), tenir les intérieurs toujours propres, effectuer tous les graissages, vidanges, réglages, changements de pièces demandés par le constructeur.

Un état du stock des pièces détachées doit être tenu à jour.

L'Opérateur Interne est tenu, en outre, d'effectuer toutes les réparations qu'elles soient dues à des pannes ou des accidents. Cela inclut les changements de boîtes de vitesse ou de moteurs quels qu'en soit la cause (dépenses afférentes prévues dans le plan de maintenance et les coûts prévisionnels mentionnés en annexe 8).

Il tient un cahier d'entretien par véhicule.

Un effort particulier est demandé à l'Opérateur Interne pour limiter le plus possible les nuisances de bruit et de pollution pouvant être occasionnées par les autobus du réseau. Il est tenu de procéder fréquemment à toute vérification (notamment analyses de l'échappement des moteurs, réglages ou améliorations de nature à déceler et réduire ces nuisances).

L'Opérateur Interne doit avoir en réserve, à tout moment, le matériel roulant permettant d'assurer normalement les services prévus, sans préjudice du droit de recours de l'Opérateur Interne contre les auteurs d'accidents entraînant une immobilisation du matériel.

L'obligation d'entretien et de bon fonctionnement du matériel roulant couvre également l'ensemble des équipements embarqués nécessaires à l'exploitation du service et à l'information des voyageurs, notamment les dispositifs de localisation, le SAEIV, les girouettes, les écrans et annonces sonores, les valideurs, les équipements de la billetique sans contact et, plus généralement, tout équipement concourant à la régulation, au suivi de l'offre réalisée, à l'information du public ou à la vente et validation des titres.

L'Opérateur Interne s'assure que ces équipements sont activés et correctement utilisés au départ de chaque service. Il veille notamment à ce que les conducteurs réalisent les opérations nécessaires au bon fonctionnement du SAEIV, de la billettique et des dispositifs d'information voyageurs.
Tout dysfonctionnement constaté fait l'objet d'un enregistrement, d'une analyse et d'une action corrective dans les meilleurs délais. L'Opérateur Interne transmet mensuellement à l'Autorité

Organisatrice un état des anomalies constatées, des délais de remise en service et des actions correctives mises en œuvre.

5.4 Obligations de conseil et d'assistance technique

L'Opérateur Interne apporte son concours à l'Autorité Organisatrice chaque fois que ses compétences en matière de transport sont utiles et notamment en ce qui concerne les thématiques suivantes :

- Elaboration et proposition de stratégies répondant à la politique générale de transport de personnes définie par l'Autorité Organisatrice ;

- Réalisation d'études ponctuelles pour éclairer ou conseiller l'Autorité Organisatrice sur tout problème de transport ou de déplacement ;

- Avis dans le cadre des études d'aménagement, d'urbanisme et de circulation pour proposer l'insertion des transports collectifs (tracé de lignes, aménagements spécifiques de voies de bus, technologies les plus appropriées, ...).

Il est notamment force de proposition d'amélioration permanente de l'offre de transport et de la tarification associée, assiste l'Autorité Organisatrice dans le choix des investissements ou l'introduction de nouvelles technologies et l'alerte sur les problèmes de circulation et de stationnement des véhicules de transport public pouvant générer des problèmes de sécurité routière ou d'exploitation du réseau (exemple : vitesse commerciale).

Il s'engage à faire preuve d'initiative et de réactivité, de par son expérience en tant que professionnel du transport de voyageurs, pendant toute la durée du Contrat.

En tout état de cause, les propositions de l'Opérateur Interne ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de bouleverser l'économie du Contrat, ni en modifier l'objet.

5.5 Proposition d'un programme d'adaptation ou de développement

Pour chaque exercice, l'Opérateur Interne présente à l'Autorité Organisatrice, avant le15 septembre, une proposition de programme d'adaptation ou de développement des services pour l'année suivante, incluant :

a) La production kilométrique pour l'année suivante en distinguant les différents types de service et de kilomètres (en ligne et haut-le-pied) ;

b) Un budget prévisionnel des dépenses éventuellement à la charge de l'Autorité Organisatrice :

Le document de présentation du budget est proposé à l'Autorité Organisatrice avant le 15 septembre de chaque exercice par l'Opérateur Interne. Il comprend :

- Les données générales (objectifs et moyens, les éléments qualitatifs et quantitatifs, les prévisions charges et produits).

- Les dépenses d'investissement proposées par l'Opérateur Interne par référence au programme de travaux et d'équipements et le cas échéant des opérations de maintenance lourde non prévues au compte d'exploitation annuel prévisonnel qui devront être justifiées.

c) Une description des investissements à mettre en œuvre avec leurs montants et notamment :

- L'acquisition de matériel roulant nécessaire :
  - au renouvellement des véhicules,
  - à l'extension du réseau,
  - à l'augmentation des capacités,
  - à l'augmentation des fréquences.

- Les travaux de grosses réparations, de modernisation ou d'extension des immeubles ou des installations fixes ;

- Les acquisitions de mobiliers et de matériels.

- La liste des véhicules et matériels à réformer (avec les expertises liées nécessaires aux modalités de déclassement du matériel appartenant à l'autorité), ainsi que toutes propositions pour la destination à leur donner.

5.6 Politique commerciale et marketing

L'Opérateur Interne est chargé de la promotion des réseaux Muvistrada et Muvimare. L'ensemble des obligations du présent contrat relatives à la promotion du réseau ou à la promotion commerciale du réseau s'applique à ces deux réseaux.

L'Opérateur Interne a la maîtrise de la politique commerciale et d'incitation à l'utilisation des transports publics. Cependant, l'Autorité Organisatrice peut faire valoir l'image qu'elle souhaite donner à ses usagers du service de transport public qui relève de ses compétences.

L'Opérateur Interne s'engage à consacrer annuellement un budget destiné à la mise en œuvre de la politique marketing et commerciale du réseau défini en annexe 3. Cette dépense est comprise dans ses coûts.

Ce budget portera sur l'ensemble des actions à mener pour le réseau de transport public urbain, en particulier pour l'information des usagers chez les dépositaires, dans les véhicules et aux arrêts.

L'Opérateur Interne s'engage à respecter l'image du réseau dans le cadre de la mise en œuvre des actions commerciales (information, promotion, communication), en utilisant la charte graphique du réseau de transport public urbain.

A la fin de chaque exercice, l'Opérateur Interne transmet à l'Autorité Organisatrice, dans le cadre de son compte-rendu d'activité annuel, le bilan des actions commerciales et de marketing menées l'année précédente, ainsi que le montant des dépenses correspondantes.

Si le montant de ces dernières était inférieur au montant du budget alloué par l'Autorité Organisatrice, celle-ci se réserve la possibilité de demander une réfaction sur la rémunération de l'Opérateur Interne.

L'Autorité Organisatrice se réserve la possibilité de demander à l'Opérateur Interne des études spécifiques sur tel ou tel problème apparu sur le réseau. Pour garantir l'Opérateur Interne de sollicitations trop fréquentes, ses prestations en la matière seront plafonnées à l'équivalent de 15 jours homme par an. Un rapport d'étude sera remis après sa demande. (trois études limitées sont listées dans l'annexe 1 et sont d'ores et déjà demandées à la SPL)

La connaissance de la bonne adéquation de l'offre de transport à la demande est un élément important pour la gestion du réseau. L'Opérateur Interne pourra effectuer des comptages de voyageurs aux points critiques pour l'ensemble des lignes et effectuera des mesures de temps de parcours et de vitesse commerciale aux heures de pointe et aux heures creuses.

L'opérateur s'appuiera également sur les données issues de la billettique mis en œuvre depuis septembre 2025.

Article 6 – Continuité du service

6.1 Dispositions générales

L'Opérateur Interne est tenu, quelles que soient les circonstances, d'assurer la continuité du service (annexe 1), excepté le cas de force majeure.

Est considérée par les Parties comme « force majeure » toute circonstance ou fait inévitable, indépendant de la volonté des parties et qui ne pourra être empêché par ces dernières, malgré tous leurs efforts raisonnablement possibles.

La grève n'est pas considérée comme un cas de force majeure.

6.2 En cas de grève

En cas de grève de son personnel, les dispositions de l'article L 1222-3 du code des transports s'appliquent.

Le plan de transport adapté prévu par la loi est mentionné en annexe 6. En outre, l'Opérateur Interne informe sans délai l'Autorité Organisatrice des préavis de grève qui sont préalablement déposés. L'Opérateur Interne est tenu de mettre en place, à ses frais, un service minimum par tout moyen qu'il jugera utile. Dans ce cas, il tient informée l'Autorité Organisatrice de la situation, de son évolution et des mesures prises pour mettre en place des moyens de substitution si nécessaire.

En cas d'interruption des services ou de réalisation partielle, la contribution financière forfaitaire de l'Autorité Organisatrice du Contrat prévue par l'article 29 est suspendue pour la période considérée.

L'incidence éventuelle sur les coûts d'exploitation et sur le niveau des recettes visé à l'article 30 est arrêtée d'un commun accord entre les Parties sur la base d'une analyse rétrospective des faits et de justificatifs fournis par l'Opérateur Interne dans un délai d'un mois à compter de la survenance dudit cas.

Si l'Autorité Organisatrice en décide ainsi, cela donne lieu au versement d'une contribution financière spécifique se substituant à celle prévue à l'article 29, en tout état de cause cette contribution ne peut excéder le montant des frais réellement engagés en plus des frais fixes de l'exploitation.

Toutefois, dans l'attente d'un tel accord, l'Autorité Organisatrice verse pour la période considérée la contribution financière forfaitaire diminuée du nombre de kilomètres non effectués valorisés sur la base du coût kilométrique marginal figurant en bas de la grille de coûts en annexe 8.

A défaut d'accord dans ce délai, la procédure de conciliation visée à l'article 51 est en œuvre.

Au-delà d'une semaine d'interruption des services, l'Autorité Organisatrice peut suspendre le versement de la contribution financière forfaitaire après avoir mis l'Opérateur Interne à même de présenter ses observations.

Si, du fait de l'Opérateur Interne, la sécurité publique vient à être compromise par le mauvais état des installations et du matériel, l'Autorité Organisatrice prend ou propose à l'autorité compétente de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout danger, aux frais et risques de l'Opérateur Interne.

6.3 En cas de plans de travaux

En cas de projet de réalisation de travaux nécessitant une déviation, quel que soit le maître d'ouvrage, l'Autorité Organisatrice informe l'Opérateur Interne de la programmation des travaux dans les meilleurs délais afin que celui-ci puisse étudier et mettre en œuvre les solutions les moins pénalisantes pour les usagers et l'organisation de l'entreprise.

L'Opérateur Interne est notamment tenu d'effectuer des modifications temporaires d'itinéraires et de déplacement de points d'arrêts. Les arrêts, même provisoires, doivent toujours être matérialisés, à tout le moins par un poteau provisoire.

Lorsqu'il utilise cette latitude, l'Opérateur Interne :

- Informe l'autorité compétente (autorité investie du pouvoir de police de circulation ou autorité investie de la police de conservation) de l'emplacement exact de l'arrêt provisoire ;

- Tente de réduire au maximum la marche à pied supplémentaire qui est imposée aux usagers ;

- Prend en compte la mise en sécurité de cet arrêt provisoire, tant en ce qui concerne les conditions d'arrêt des véhicules de transport public, qu'en ce qui concerne les conditions de montée et de descente des voyageurs, y compris si ceux-ci sont en situation de handicap ;

- Sollicite de l'autorité compétente la mise en sécurité des cheminements piétons menant à l'arrêt provisoire, en amont comme en aval de celui-ci, y compris pour les voyageurs qui sont en situation de mobilité réduite.

Toutefois, lorsque le ou les emplacements envisagés pour l'installation d'un arrêt provisoire ne présentent pas les garanties requises en matière de sécurité des conditions d'arrêt des véhicules de transport public, des conditions de montée et de descente des voyageurs et de cheminements des piétons et/ou en matière d'accessibilité des personnes en situation de handicap, l'Opérateur Interne peut supprimer l'arrêt concerné.

La durée du déplacement ou de la suppression de l'arrêt n'excède pas la durée nécessaire à la réalisation des travaux l'ayant rendue nécessaire.

6.4 En cas d'aléas climatiques

- **Aléas relatifs à la viabilité hivernale**

Seules les liaisons praticables seront empruntées et les lignes déviées ou arrêtées en conséquence après information de l'Opérateur Interne d'une alerte météorologique par l'Autorité Organisatrice, les services gestionnaires de voirie ou la Préfecture.

- **Aléas relatifs aux pics de pollution atmosphérique**

Lorsque, dans le cadre d'une procédure d'alerte en cas d'épisode de pollution, le préfet fait usage de ses pouvoirs de restriction ou de suspension de la circulation des véhicules reconnues à l'article L.223-1 du code de l'environnement et que l'accès aux réseaux de transport public en commun de voyageurs doit être assurée gratuitement ou par la mise en œuvre de tarifs incitatifs, conformément à l'article L.223-2 du même code, l'Opérateur Interne est immédiatement informé, par l'Autorité Organisatrice ou par les services de l'Etat compétents, de la mise en œuvre de la mesure et de sa durée prévisionnelle.

Il informe immédiatement l'ensemble de son personnel et lui donne toutes les instructions utiles afin de faire appliquer la mesure et met en place les mesures d'information sur la gratuité des transports publics ou par la mise en œuvre de tarifs incitatifs.

Dès lors que les conditions d'application de l'article L.223-2 du Code de l'environnement ne sont plus réunies, l'Opérateur Interne informe que les conditions tarifaires habituelles s'appliquent à nouveau sur la totalité du réseau.

L'impact de ces mesures de gratuité sur l'objectif de recettes de l'Opérateur Interne est mesuré en se fondant sur l'écart des ventes de la période de gratuité avec celle constatée pendant la période équivalente de l'année précédente. Les Parties se rencontreront dans un délai de 2 mois et fixeront l'impact sur l'engagement de recettes de l'Opérateur interne. Pour autant, à concurrence de 6 jours dans l'année, l'impact est considéré comme inclus dans la démarche marketing ou dans la démarche "environnementale" et ne fait l'objet d'aucune facturation supplémentaire.

Article 7 – Adaptabilité et modifications de la consistance des services

7.1 Prérogatives de l'Autorité Organisatrice

La consistance initiale de chacun des services constituant le réseau (itinéraires et horaires des lignes) est décrite en annexe 1, lesquelles précisent les modalités d'exécution des services.

L'Autorité Organisatrice, dans le cadre de ses prérogatives concernant la définition et l'organisation des services, peut décider de toutes modifications relatives à la consistance des services et à leurs modalités d'exploitation. Préalablement aux décisions de modification de l'offre, l'Autorité Organisatrice consulte l'Opérateur Interne sur les incidences techniques et financières des mesures qu'elle envisage de prendre.

A la demande de l'Autorité Organisatrice, l'Opérateur Interne effectue une étude prévisionnelle, technique, commerciale et financière qu'il remet à l'Autorité Organisatrice sous un délai de trente (30) jours.

7.2 Modifications de la consistance des services à l'initiative de l'Autorité Organisatrice ou de l'Opérateur Interne

Pour permettre une bonne mise en œuvre, les modifications de la consistance des services, demandées par l'Autorité Organisatrice ou par l'Opérateur Interne, doivent s'appliquer, si possible, lors de la mise en place des nouveaux horaires. Pour ce faire, celles-ci doivent être soumises à l'Autorité Organisatrice ou à l'Opérateur interne dans un délai raisonnable avant l'entrée en vigueur. Si ces modifications n'entrainent pas d'incidences financières, elles sont validées par un échange de courriers entre les Parties. En cas d'incidences financières, les modifications devront être actées par voie d'avenant signé par les deux Parties.

Pour des cas particuliers nécessitant une mise en œuvre rapide, l'Autorité Organisatrice consulte l'Opérateur Interne pour examiner les conditions de mise en œuvre des modifications envisagées, par écrit, trente (30) jours au moins avant la mise en place éventuelle de la consistance des services. Si, dans un délai de dix (10) jours, l'Opérateur Interne n'a pas fait connaître sa réponse, l'Autorité Organisatrice considère que celui-ci est d'accord.

L'Autorité Organisatrice et l'Opérateur Interne examinent les conditions, notamment financière, auxquelles pourraient être exploitées les modifications demandées.

Ces modifications, une fois acceptées par les Parties, font l'objet d'un avenant au présent contrat.

L'Opérateur Interne peut proposer des modifications de service à son initiative. Ces propositions sont transmises par écrit à l'Autorité Organisatrice qui décide des suites à donner dans les mêmes conditions qu'aux paragraphes précédents.

Article 8 – Mise en place ponctuelle de doublages

Les doublages ne peuvent donner lieu à rémunération complémentaire que s'ils ont été demandés par l'Autorité Organisatrice ou préalablement acceptés par écrit par celle-ci. La demande ou la proposition de doublage précise au minimum : le motif du doublage, les comptages ou éléments objectifs justifiant le besoin, les lignes et courses concernées, la période envisagée, le nombre prévisionnel de kilomètres, les moyens matériels et humains mobilisés, ainsi que l'estimation financière correspondante.

Les doublages sont ponctuels, c'est-à-dire inférieurs à une durée de trois mois. Ils sont rémunérés sur la base du prix kilométrique moyen figurant à l'annexe 8, dans la limite des volumes expressément validés par l'Autorité Organisatrice et sous réserve qu'ils ne représentent pas annuellement plus de 2 % du kilométrage de base.

Une majoration, plafonnée à 15 %, ne peut être appliquée que si l'Opérateur Interne justifie de

surcoûts spécifiques non couverts par le prix kilométrique moyen, notamment en cas de recours à de la location, à de l'affrètement, à des moyens supplémentaires ou à des contraintes d'exploitation particulières. Cette majoration doit être expressément acceptée par l'Autorité Organisatrice dans son accord préalable.

En cas d'urgence liée à la sécurité, à la saturation manifeste d'un service ou à la continuité du service public, l'Opérateur Interne peut mettre en œuvre un doublage immédiat. Il en informe l'Autorité Organisatrice le jour même et transmet, sous quarante-huit heures, les éléments de justification nécessaires à sa validation financière.

Un état mensuel des doublages réalisés, indiquant les courses, kilomètres, motifs, coûts et accords de l'Autorité Organisatrice, est transmis à celle-ci. Les doublages non validés ou insuffisamment justifiés ne donnent pas lieu à rémunération complémentaire.

Article 9 – Qualité de service

L'Opérateur Interne s'engage à mener avec l'Autorité Organisatrice un plan de progrès de qualité de service dont les principes de base sont définis à l'annexe 5.

Les engagements en termes de qualité pourront faire l'objet d'un intéressement financier après négociation du mécanisme contractuel entre les Parties et seront, dans ce cas, formalisés dans un avenant.

Les Parties mettent en place des critères permettant de définir des objectifs de qualité de service.

Ces critères de qualité de service sont les suivants :

> Critères de qualité produite :
- Fiabilité du service (ou taux de réalisation de l'offre de service)
- Ponctualité
- Fiabilité des véhicules (taux de panne en ligne)
- Sécurité (taux de contrôle)
- Sinistralité (nombre d'accidents responsables

> Critères de qualité perçue :
- Accueil
- Propreté
- Information
- Confort.

Les différents critères de qualité produite devront être mesurés. Pour ce faire, les outils d'exploitation de l'Opérateur Interne, notamment le SAEIV, pourront être utilisés notamment pour les mesures de la ponctualité et de la fiabilité du service, en cohérence avec les relevés d'activité journaliers du poste central de régulation.

La mesure des critères de qualité perçue (propreté, confort, accueil et information) pourrait être réalisée à partir de sondages périodiques effectués par une société extérieure spécialisée. Les méthodes de mesures, les référentiels de qualité pourront donner lieu à un système d'intéressement qui devra être précisé par avenant au présent contrat.

La mesure de ces critères pourra être réalisée à partir de sondages mensuels sur la base d'un référentiel « qualité » validé par les Parties.

Article 10 – Validation, contrôle des titres de transport

La validation ou la présentation de tous les titres de transport, quel que soit leur support, est obligatoire et systématique pour tous les usagers, à chaque montée dans un véhicule, y compris en correspondance dans le respect des règle prévues à l'article 11.

Les prescriptions d'utilisation des titres de transport, le règlement intérieur ainsi que le montant des indemnités et amendes dues en cas d'infraction, sont, *a minima,* rappelés à l'attention des voyageurs dans les véhicules et sur le site internet et dans tout autre document d'information concerné.

L'Opérateur Interne contrôle les titres de transport sur l'ensemble des lignes du réseau qu'il exploite afin de lutter contre la fraude.

A ce titre, les agents chargés du contrôle des titres pourront être assermentés et agréés au relevé d'identité.

L'Opérateur Interne fait poursuivre, conformément aux lois et règlements en vigueur, les usagers qui circuleraient sans titre de transport ou avec un titre de transport non valable et qui n'accepteraient pas de s'acquitter des sanctions pécuniaires prévues par les textes en vigueur sous la forme d'indemnités transactionnelles.

Les prescriptions d'utilisation des titres de transport ainsi que le montant des indemnités et amendes applicables en cas d'infraction sont rappelées à l'attention des usagers par l'Opérateur Interne à l'intérieur des véhicules. Il peut faire assermenter les agents qu'il charge de la surveillance et du contrôle des véhicules ainsi que de la perception des indemnités transactionnelles dues au titre des infractions.

Article 11 – Sécurité du service et information

L'Opérateur Interne doit produire, promouvoir, gérer les services dont il a la charge de façon à toujours préserver au mieux la sécurité des personnes et des biens. Il est tenu de faire respecter les règles d'accès aux véhicules figurant à l'annexe 11.

Si, du fait de l'Opérateur Interne, la sécurité publique vient à être compromise par le mauvais état des installations ou du matériel, l'Autorité Organisatrice propose aux autorités compétentes en matière de police, de prendre immédiatement aux frais et risques de l'Opérateur Interne, les mesures nécessaires pour prévenir tout danger.

L'Opérateur Interne s'engage à informer l'Autorité Organisatrice, sous 4 heures (y compris dimanches et jours fériés), de tout dysfonctionnement de son fait ou non, constaté sur le réseau, ayant une incidence significative auprès de la clientèle (retards importants ou répétés, services non effectués, accidents, incivilités graves). Une recherche des causes est entreprise par l'Opérateur Interne. Un compte-rendu écrit est transmis à l'Autorité Organisatrice sous 48 heures.

Article 12 – Personnel

12.1 Dispositions générales

L'Opérateur Interne est tenu d'affecter les moyens humains de conduite en nombre nécessaire pour exécuter les prestations visées à l'article 2.1 ci-dessus ainsi qu'à l'Annexe 1, dans le respect de la réglementation sociale et professionnelle en vigueur. Il s'engage notamment au respect de la législation sociale applicable aux transports publics urbains de personnes.

L'Opérateur Interne affecte le personnel qualifié nécessaire à l'exécution du service décrit dans le Contrat, et veille à sa bonne tenue et à sa parfaite correction.

L'Opérateur Interne exerce tous les droits et assume toutes les responsabilités, les charges et les obligations liées à son statut d'employeur des personnels nécessaires à l'exécution du Contrat. Il supporte, à ce titre, les conséquences de ses responsabilités et assume les éventuelles condamnations prononcées contre lui par les juridictions sociales éventuellement saisies en conséquence des décisions prises par lui en violation du cadre légal, réglementaire ou conventionnel qui lui est applicable.

Il reste seul responsable de la sécurité de son personnel dans le cadre de l'exécution du Contrat.

Il signe tous les contrats de travail, accords d'entreprise et négociations collectives, organise et gère les horaires de travail et de repos, la paie, la formation, les embauches, les licenciements, les avancements, les promotions, les sanctions et les congés, le tout en pleine conformité avec les textes y afférant.

12.2 Personnel de conduite

Le conducteur :

- Accueille les voyageurs à bord avec politesse, amabilité et courtoisie ;
- Effectue les opérations nécessaires (définies par l'opérateur) au bon fonctionnement du SAEIV et de la billettique ;
- Vérifie visuellement que chaque passager est muni d'un titre de transport qu'il valide en montant à bord ;
- Dans le cas contraire, lui vend un titre unitaire ;
- Adopte un comportement exemplaire à l'égard des usagers

Concernant la vente de titres, le conducteur dispose d'un fond de caisse permettant, à toute heure, de rendre la monnaie aux usagers.

En outre, le conducteur renseigne la clientèle concernant :

- L'ensemble des services de transport du Contrat et leurs tarifs ainsi que les démarches nécessaires pour pouvoir acheter des titres non vendus à bord ;
- L'emplacement des principaux bâtiments publics situés dans l'agglomération ;
- Les correspondances avec les lignes de transport public urbaines, interurbaines passant par les communes de l'agglomération.

12.3 Formation

Les conducteurs doivent répondre aux conditions réglementaires exigées des personnels de conduite des véhicules de transport en commun (plus de 9 places assises) et présenter toutes garanties de moralité, de sobriété, d'aptitudes relationnelles et psychologiques requises pour le contact avec le public et notamment le public jeune.

L'Opérateur Interne s'engage à faire de son mieux pour dispenser à ses conducteurs des formations spécifiques et régulières concernant :

- La gestion des conflits et du stress

- L'accueil et la prise en charge des personnes à mobilité réduite (notamment pour le personnel de conduite et le personnel commercial affectés aux TAD/transport de substitution) ;

- L'éco-conduite, la conduite souple et rationnelle ;

- La gestion et la prévention des risques (notamment pour le personnel d'atelier).

En tout état de cause, l'Opérateur Interne est tenu de respecter la réglementation ainsi que les accords conventionnels en matière de formation : Formation Initiale Minimum Obligatoire (FIMO) et Formation Continue Obligatoire (FCO).

Enfin, l'Opérateur Interne doit assurer pour chaque conducteur une formation approfondie sur l'organisation et la consistance des services (itinéraires, horaires, points d'arrêts, titres de transport, conditions d'utilisation…), permettant à ce dernier une exécution correcte du service et conforme aux exigences du Contrat.

De plus, il doit régulièrement porter à la connaissance du personnel de conduite, toutes les prescriptions des présentes, ainsi que toutes les consignes données par l'Autorité Organisatrice.

12.4 Personnel d'astreinte

L'Opérateur Interne établit et gère en permanence un roulement de personnel d'astreinte 24 heures sur 24 et 365 jours par an.

Dans ce cadre, il établit une liste sur laquelle figurent le nom et les fonctions habituelles des salariés d'astreinte qu'il communique à l'Autorité Organisatrice.

Les salariés d'astreinte sont habilités à gérer en urgence tout accident, incident, agression ou autres faits susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l'intégrité des usagers, des personnels et des biens affectés à l'exploitation du réseau de transport public urbain.

Tout incident d'une certaine importance doit être signalé immédiatement à l'Autorité Organisatrice par appel téléphonique et doit être confirmé par tout moyen écrit auprès des responsables désignés.

Tel est le cas en particulier de tout accident ayant eu des conséquences corporelles, mêmes légères, pour au moins un usager, un salarié de l'Opérateur Interne, un agent de l'Autorité Organisatrice ou un tiers.

En cas d'incident grave, d'accidents corporels ou de perturbation majeure du réseau générant potentiellement plus de trente minutes d'arrêt sur une ligne du réseau, l'Autorité Organisatrice doit être prévenue par téléphone très rapidement après la survenance de l'incident ou de la perturbation.

En dehors des heures d'ouverture des services, le cadre d'astreinte prévient si nécessaire en fonction de la gravité de l'accident, l'Autorité Organisatrice.

Dans ces cas, un rapport minuté de gestion de cet incident rédigé par les soins de l'Opérateur Interne devra faire l'objet d'une communication sous deux jours ouvrables à l'Autorité Organisatrice.

Le numéro de téléphone portable qui sert à joindre le salarié d'astreinte est confidentiel et n'est communiqué par l'Opérateur Interne qu'aux personnes suivantes :

- Les cadres de direction et élus de l'Autorité Organisatrice ;

- Les services d'urgence (pompiers, polices municipale et nationale, gendarmerie, sécurité civile, préfecture).

Les salariés habilités à assurer l'astreinte de l'Opérateur Interne se voient eux-mêmes confier les numéros de téléphone portable d'urgence permettant de joindre à tout moment un agent de l'Autorité Organisatrice et s'engagent à garder ces numéros strictement confidentiels.

12.5 Prévention et gestion des conflits

➢ Prévention des conflits

L'Opérateur Interne s'attache à développer une politique de prévention des conflits permettant de garantir la continuité du service public et la qualité du service.

Ainsi, en cohérence avec l'optimisation des moyens affectés à l'exécution du service, il veille à assurer l'organisation des services la plus équitable possible dans le respect des accords d'entreprises et usages en vigueur.

En outre, il doit garantir le meilleur dialogue social possible avec chacune des Institutions Représentatives du Personnel (IRP) et cela notamment dans le respect des dispositions de du code des transports.

- **Légalité des conflits**

Dès lors qu'un différend survient entre les organisations syndicales et la Direction de l'Opérateur Interne, cette dernière s'assure que les éventuels conflits sont déclenchés et mis en œuvre dans le plus strict respect de la réglementation y afférant.

Dès lors qu'une action revendicative ne s'exercerait pas dans des conditions légales et réglementaires, l'Opérateur Interne a obligation de faire appliquer le Code du Travail.

L'Opérateur Interne tient informé l'Autorité Organisatrice, au jour le jour, des actions qu'il mène en ce domaine. Il assume seul toutes les conséquences juridiques et financières des actions qu'il mène.

- **Gestion des conflits**

L'Opérateur Interne gère seul toutes les négociations liées à la cessation des conflits sociaux qui pourraient survenir dans son entreprise.

Il gère et supporte seul toutes les conséquences juridiques, commerciales et financières nées de la survenance ou de la gestion de ces conflits.

Les éventuels remboursements de titres de transport aux usagers, sont également à supporter intégralement par l'Opérateur Interne.

Article 13 – Assurances

Pendant toute la durée du Contrat, l'Opérateur Interne est tenu de souscrire à ses frais auprès de compagnies notoirement solvables, et dans des conditions conformes aux pratiques usuelles sur le marché, une ou plusieurs polices d'assurance couvrant les responsabilités qu'il encourent du fait de l'exploitation des services.

L'Opérateur Interne souscrira notamment :

- une assurance de « responsabilité civile professionnelle », couvrant toutes les responsabilités découlant de la garde et de l'exploitation des matériels roulants en dépôt et/ou en circulation et toutes les responsabilités du propriétaire des matériels roulants et du transporteur ;

- une assurance « dommages » couvrant tous les dommages subis par les matériels roulants en dépôt et /ou en circulation, et couvrant notamment les risques contre l'incendie, l'explosion et les risques qualifiés par les assureurs de risques annexes, Ces assurances devront couvrir tous les biens meubles ou immeubles, ainsi que les véhicules utilisés dans le cadre des missions de l'Opérateur Interne, que ces biens lui appartiennent ou qu'ils soient la propriété de l'Autorité Organisatrice.

Le montant des garanties souscrites ne peut être inférieur aux limites usuellement pratiquées sur le marché français de l'assurance.

L'Opérateur Interne doit en particulier être assuré conformément à la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (dite « loi Badinter »), tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et conformément à l'article L.211-1 du Code des assurances qui découle de ladite loi.

L'Opérateur Interne procédera chaque année en tant que de besoin à une réactualisation des garanties.

Il fournira, dans le compte-rendu annuel, à l'Autorité Organisatrice une attestation émanant de la compagnie d'assurance précisant les risques garantis ainsi que les montants de garanties.

Article 14 – Affrètement

Conformément à l'article 4.7 du Règlement OSP, l'Opérateur Interne peut sous-traiter une partie des services organisés par le Contrat.

L'Opérateur Interne met en œuvre, pour la conclusion des services sous-traités, une procédure de consultation respectant les procédures d'achat liées à son statut de société publique locale.

L'Opérateur Interne peut notamment affréter des transporteurs en vue de l'exécution d'un ou de services faisant l'objet du Contrat dans le respect des présentes dispositions législatives et réglementaires ainsi que des stipulations contenues dans le présent Contrat, sous réserve d'une information préalable de l'Autorité Organisatrice avant tout début d'exécution d'affrètement.

La liste des prestations affrétées encore en vigueur figure en annexe 2 du présent Contrat.

Dans ce cadre, si l'Opérateur Interne confie à des transporteurs routiers de voyageurs et à des taxis l'exécution de certains services, il reste seul responsable de la qualité de leur exécution et doit en assurer le contrôle.

Les conventions d'affrètement (de sous-traitance) excluent le paiement direct par l'Autorité Organisatrice et ne peuvent dépasser la durée prévue du présent contrat.

En cas de défaillance du transporteur affrété, l'Opérateur Interne doit tout mettre en œuvre pour pourvoir à cette défaillance, sans surcoût pour l'Autorité Organisatrice.

Article 15 – Image du réseau

15.1 Dispositions générales

L'Autorité Organisatrice, détermine et modifie les logos, marques, modèles et chartes graphiques définis en annexe 4 qui composent l'image du réseau de transport public urbain. Ceux-ci sont la propriété exclusive de l'Autorité Organisatrice.

L'Opérateur Interne a la charge de la mise en œuvre de l'image sur le Réseau. Il doit s'y conformer, dans la présentation de son parc de véhicules, et dans la conception des documents d'information.

Aucun document d'information, quelle qu'en soit la nature, ne peut être présenté au public sans que le logo du réseau ou de l'Autorité organisatrice n'y soit apposé de manière apparente.

Tous les documents commerciaux réalisés par l'Opérateur Interne dans le cadre de l'exploitation du service de transport sont établis en conformité avec cette marque.

15.2 Livrée des véhicules

L'Opérateur Interne est tenu de prendre toutes mesures nécessaires afin que la livrée extérieure des véhicules respecte la charte graphique du réseau. La livrée actuelle des véhicules est précisée en annexe 4.

L'Autorité Organisatrice prend à sa charge les opérations de conception et de pose dans le cas d'une nouvelle livrée, y compris sur les véhicules déjà en parc.

Article 16 – Actions de communication et d'information

16.1 Dispositions générales

L'Opérateur Interne finance et met en œuvre la promotion, la valorisation, l'information, la communication et la démarche marketing afférentes au Réseau dans sa globalité sous toutes formes disponibles.

Il est tenu de respecter *a minima* les exigences de communication et d'information de la clientèle prévues par l'annexe 14. Les horaires devant être portés à la connaissance du public figurent en annexe 15.

L'Opérateur Interne assure également la politique spécifique de communication en matière de lutte contre la fraude et de lutte contre les incivilités.

Il veille en outre à respecter les bonnes mœurs, à ne pas troubler l'ordre public et à respecter les grands principes de gestion d'un service public, en garantissant l'adaptabilité de l'offre de transport, la continuité du service public, l'égal accès des usagers, ainsi que sa neutralité, tant politique que religieuse.

L'Opérateur Interne est chargé de l'ensemble de la chaîne d'information commerciale telle ainsi que la mise à jour permanente des informations.

L'information sera également diffusée *via* le site Internet de l'Opérateur Interne et/ou par voie de presse selon l'importance de l'opération et/ou par tout autre moyen approprié ainsi que le site internet de l'Autorité Organisatrice.

16.2 Documents d'information, de communication et de promotion

L'Opérateur Interne assure et finance la conception, la rédaction, le façonnage et l'impression des documents d'information, de promotion et de communication concernant l'ensemble des services du réseau de transport public urbain (y compris les services affrétés).

L'Opérateur Interne peut assurer et financer l'impression des documents d'information, de promotion et de communication concernant l'ensemble des services du réseau de navettes maritimes « Muvimare ». Les documents d'information établis par l'Opérateur Interne respecteront les prescriptions de l'article 15.

L'Opérateur Interne tient impérativement à disposition des voyageurs les horaires et les tarifs en vigueur sur les services concernés, étant entendu que cette disposition s'applique à l'intégralité des services du réseau de transport public (y compris les services affrétés dont il n'a pas la responsabilité).

Article 16.3 – Site Internet et Application mobile

L'Autorité Organisatrice conçoit, héberge, gère et maintient un site Internet dédié à la mobilité en Pays Ajaccien, contenant l'ensemble des informations à destination des usagers relatives à cette compétence. Ce site, ainsi que son nom de domaine, demeurent la propriété exclusive de l'Autorité Organisatrice pendant toute la durée du présent contrat.

Parmi les contenus et services mis en ligne, l'Opérateur Interne conçoit, gère et maintient les pages dédiées aux services dont il assure l'exploitation dans le cadre du présent contrat, à savoir :

- la page dédiée aux lignes de bus et navettes, y compris le transport à la demande et les lignes villages ;
- la page « Tarifs » ;
- le calculateur d'itinéraires ;
- la page relative à l'information sur les perturbations éventuelles du réseau dont il a la charge ;
- les pages d'information sur l'agence commerciale, les modalités d'achat des titres de transport, la foire aux questions et la politique commerciale.

L'Opérateur Interne conçoit, gère et maintient également la boutique en ligne en lien avec le système billettique en fonction, dont l'hébergement est assuré par le prestataire du système. Il en assume la responsabilité éditoriale et veille à la mise à jour régulière des contenus, notamment lors des changements d'horaires, de tarifs ou d'offre de service.

Par ailleurs, l'Opérateur Interne peut mettre en œuvre la vente en ligne ou la vente par correspondance des titres multivoyages (a minima nominatif).

L'Autorité Organisatrice propose un outil de calcul d'itinéraires permettant aux usagers de définir, en temps réel et à une date quelconque, un parcours avec l'ensemble des lignes et services du réseau.

Ce module est intégré et géré par l'Opérateur Interne dans le cadre de la gestion du site Internet.

En cas de perturbations non prévisibles sur le réseau, celles-ci doivent être signalées sur le site Internet dès leur survenance ou dès que l'Opérateur Interne en a été informé.

L'Autorité Organisatrice se réserve la possibilité de faire constater par tous moyens légaux puis d'exiger de l'Opérateur Interne le retrait de toute mention ou lien litigieux, sans préjudice des actions en justice qu'elle pourrait par ailleurs intenter envers lui.

Application mobile

En complément du site Internet, l'Opérateur Interne conçoit, gère et maintient, sous le contrôle de l'Autorité Organisatrice, une application mobile dédiée à la mobilité en Pays Ajaccien, accessible sur les principaux systèmes d'exploitation (Android et iOS).

Cette application comprend les fonctionnalités suivantes :

- hébergement, conception, gestion technique et maintenance évolutive de l'application ;
- rédaction et actualisation des contenus en cohérence avec ceux du site Internet ;
- information en temps réel sur le fonctionnement du réseau, la localisation des véhicules, les horaires de passage et le temps d'attente aux points d'arrêt ;
- intégration du module **M-Ticket** et de la **boutique en ligne**, avec un **back-office usagers** permettant la gestion des comptes clients, des titres achetés et des transactions ;
- compatibilité avec le système billettique en vigueur et synchronisation des données d'exploitation et de fréquentation.

L'Autorité Organisatrice et l'Opérateur Interne définissent conjointement les modalités techniques d'hébergement, de sécurité et d'interopérabilité avec les autres systèmes du réseau de transport public.

L'Opérateur Interne veille à garantir la **disponibilité du service**, la **sécurité des données personnelles**, et la **fiabilité des informations en temps réel** diffusées auprès des usagers.

L'ensemble des développements, codes sources et éléments de propriété intellectuelle associés à l'application mobile sont **propriété de l'Autorité Organisatrice** dès leur mise en service, sous réserve des droits des prestataires externes éventuellement impliqués.

L'opérateur interne assure toutes les missions relatives à la gestion du fichier clients « billettique », y compris la gestion des accréditations « résidents » et de leurs renouvellements.

16.4 Information à bord des véhicules

L'Opérateur Interne a la charge de financer, d'éditer et de mettre en œuvre et d'entretenir l'information affichée à l'attention de la clientèle à bord des véhicules de transport public.

Le cas échéant, il met en œuvre un affichage spécifique lié à la desserte de l'aéroport et aux spécificités de sa tarification (montant et modalités d'achat).
L'Opérateur Interne affiche dans les véhicules avant leur prise d'effet, toutes informations relatives au changement de l'offre et des tarifs sur le réseau (changement de grille horaires, d'itinéraires, de points d'arrêts, de tarifs…).

16.5 Espaces publicitaires et droit d'affichage

L'Opérateur Interne est autorisé à commercialiser l'ensemble des espaces publicitaires dans les caissons des abris-voyageurs ainsi que sur et dans les véhicules, mais il n'est pas autorisé à réaliser un habillage publicitaire complet des véhicules (« Covering ») sans autorisation préalable de l'Autorité Organisatrice. Cette autorisation est valable pour l'année 2026 uniquement.

Les publicités ne doivent pas perturber la lisibilité des girouettes ou du logo de L'autorité Organisatrice, ni masquer les plaques d'immatriculation, les informations et avis destinés à la clientèle.

Toute publicité tâchée ou détériorée doit être immédiatement retirée ou remplacée.

L'Opérateur Interne s'engage à ne faire figurer ni publicité licencieuse, ou de nature à troubler l'ordre public, ni publicité anti-transports collectifs ou politique ou confessionnelle.

L'Autorité Organisatrice dispose d'un droit d'affichage gratuit d'une durée totale maximale de 6 semaines sur chacun des espaces publicitaires. L'exercice de cette faculté par l'Autorité Organisatrice tient compte du planning d'occupation de ces espaces élaboré par l'Opérateur Interne et doit au minimum respecter un délai de prévenance de deux mois.

Enfin, l'Autorité Organisatrice dispose d'un droit d'affichage à l'intérieur des bus tout en respectant les disponibilités. L'exercice de cette faculté par l'Autorité Organisatrice tient compte du planning d'occupation de ces espaces, tel qu'élaboré par l'Opérateur Interne et doit *a minima* respecter un délai de prévenance d'un mois.

16.6 Les points d'arrêts et mobilier urbain

L'implantation des arrêts est arrêtée par l'Autorité Organisatrice, éventuellement sur proposition de l'Opérateur Interne, et en accord avec les autorités investies du pouvoir de police concernées.

Les arrêts sont matérialisés conformément à la réglementation en vigueur.

La fourniture et la pose du mobilier afférent de type poteaux d'arrêt sont à la charge de l'Opérateur Interne.
La fourniture et la pose du mobilier afférent de type abris voyageurs sont à la charge de l'Autorité Organisatrice.
L'entretien et la maintenance de l'ensemble du mobilier non publicitaire ainsi que la mise à jour des informations sont également à la charge de l'Opérateur interne.

L'Opérateur Interne prend également en charge la conception, et la rédaction, l'entretien et la mise en place des documents d'information destinés aux poteaux d'arrêt et abris - voyageurs équipant les lignes du réseau, y compris les têtes d'arrêts des poteaux (tête d'arrêt double face) et des abris-voyageurs (têtes d'arrêt latérales double face et frontales).

Tous ces documents devront progressivement être accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite.

Ces documents sont notamment :

- Le plan du réseau ;
- La fiche horaire de la ou des lignes passant à l'arrêt considéré indiquant la direction de la ligne ;
- Le document tarifaire ;
- Le numéro de téléphone de l'agence commerciale.

En outre, l'affichage du niveau d'accessibilité de chaque ligne et de chaque arrêt est signalé sur le mobilier.

Article 17 – Rôle et missions de l'agence commerciale

L'agence assure l'accueil, l'information, la vente de titres auprès de la clientèle ainsi que toutes autres actions commerciales relatives à l'objet du Contrat.

L'Opérateur Interne assure au sein de l'agence commerciale les missions suivantes :

- L'information du public sur la consistance des services offerts (itinéraires, horaires, …) et les conditions tarifaires ;

- La diffusion du plan général du réseau, des documents d'information des voyageurs. A cet effet, il dispose en permanence d'un stock suffisant de documents ;

- La diffusion des documents relatifs aux autres services de transports utilisables sur le ressort territorial de l'Autorité Organisatrice.

- La gestion des accréditations « tarifs résidents », le cas échéant à l'aide des logiciels spécifiques fournis.

L'Opérateur Interne doit également assurer un service d'accueil téléphonique de qualité permettant au public de disposer immédiatement d'une information fiable et pertinente concernant notamment :

- Le choix d'un itinéraire ;

- Les horaires ;

- Les perturbations éventuelles ;

- Les tarifs.

Par ailleurs, conformément à l'article L.1112-7 du Code des Transports, l'Opérateur Interne met en place pour l'Autorité Organisatrice, une procédure de dépôt de plainte concernant les obstacles à la libre circulation des personnes à mobilité réduite.

Enfin, l'Opérateur Interne assure au sein de l'agence commerciale :

- La vente de tous les titres de transport du Réseau de **transport public urbain** (y compris les cartes d'abonnement) qu'il exploite ;

- la vente des titres de transport relevant de la compétence de l'Autorité organisatrice si celle-ci lui en fait la demande en plus des cartes déjà existantes et vendues par l'opérateur interne : cartes d'abonnement intermodales, cartes « navettes maritime ».

- La gestion des accréditations au statut résident.

Article 18 – Promotion du réseau, marketing et gestion des réclamations

18.1 Promotion du Réseau

L'Opérateur Interne est chargé de la promotion des réseaux Muvistrada et Muvimare. L'ensemble des obligations du présent contrat relatives à la promotion du réseau ou à la promotion commerciale du réseau s'applique à ces deux réseaux.
L'Opérateur Interne a la responsabilité d'animer commercialement les services qui lui sont confiés. Il a toute latitude pour élaborer et mettre en œuvre des actions d'amélioration ou de promotion du réseau qui lui sont confiés par le Contrat.

Avant la mise en œuvre de ces actions, l'Opérateur Interne présente son plan d'actions annuel avant le 1er novembre de l'année N-1 pour accord préalable à l'Autorité Organisatrice.

Ces propositions détaillent :

- Les actions promotionnelles visant à inciter les résidents des communes desservies par les lignes à emprunter les transports publics ;

- Les actions de communication par voie d'affiches, de prospectus ou de tout autre document écrit, diffusés auprès de la population concernée par lesdites lignes, et ayant pour objectif de fidéliser la clientèle ;

L'Autorité Organisatrice, après avoir formulé les demandes de modifications qu'elle juge opportunes, approuve le programme par courrier simple ou par mail.

Elle a par la suite toute liberté de s'assurer de la mise en œuvre effective des campagnes de communication et de toute action en vue de promouvoir le réseau.

Par ailleurs, l'Opérateur Interne s'engage à participer activement à toutes opérations de promotion décidées par l'Autorité Organisatrice.

18.2 Gestion des réclamations et médiation

L'Opérateur Interne met en place une procédure de gestion des observations et réclamations du public, facilement accessible et portée à la connaissance du public. Les observations ou réclamations portées sur le site CAPAMOVE sont intégrées à ce registre.

L'ensemble des réclamations doit être tenu sur registre spécial, coté et paraphé par l'Autorité Organisatrice, avec mention :

- Du nom et de la qualité de la personne qui émet une réclamation,

- De la date, de l'heure, du lieu de la réclamation ainsi que de l'identité de l'agent qui en a reçu notification,

- De la nature des observations faites (favorables ou critiques), et des suggestions,

- Lorsqu'il s'agit d'une réclamation, de la date, de l'heure, des circonstances de l'événement qui l'a motivée,

- Des suites données.

L'Opérateur Interne apporte une réponse aux réclamations reçues dans les 15 jours, y compris les réclamation ou demandes d'information issues de la plateforme CAPAMOVE.

Ce registre fait office de formulaire rentrant dans le cadre de la procédure de dépôt de plainte en matière d'obstacle à la libre circulation en application de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Par ailleurs, l'Opérateur Interne s'engage à respecter les dispositions du code de la consommation prévoyant l'obligation de proposer systématiquement aux usagers du réseau de transport public une médiation, réalisée par un tiers désigné le médiateur, afin de résoudre tout conflit à l'amiable.

Article 19 – Confection des titres de transport et réseau de dépositaires

19.1 Confection des titres de transport

L'Opérateur Interne a la charge de concevoir, imprimer, façonner, stocker, comptabiliser et distribuer l'ensemble des titres de transport du :

- Réseau urbain Muvistrada
- Réseau Muvimare (abonnement)
- Y compris les titres distribués dans les DAT Angelo (titre téléporté et bus à l'unité…)
- Potentiellement les DAT réseau Muvistrada qui pourront être installés

qu'elle commercialise et ce quel qu'en soit le support.

S'il entend changer le visuel des titres de transport, les maquettes de chaque titre élaborées et proposées par l'Opérateur Interne sont préalablement soumises, pour approbation, à l'Autorité Organisatrice, avant impression.

19.2 Réseau de dépositaires

En dehors des ventes effectuées au siège de l'Opérateur Interne, au sein de l'agence commerciale, à bord ou à l'aide de tout autre support technologique, l'Opérateur Interne s'appuie sur un réseau de dépositaires avec lequel il développe une politique d'animation commerciale (annexe 12). Il entretiendra a minima des relations avec l'office du tourisme communautaire et l'office du tourisme de Porticcio (Grossetto-Prugna) et un dépositeur à l'aéroport Napoléon Bonaparte.

Les dépositaires ne sauraient, dans le cadre de l'exécution de leurs obligations contractuelles avec l'Opérateur Interne, pour quelque raison que ce soit, se prévaloir du Contrat pour mettre en cause directement la responsabilité de l'Autorité Organisatrice.

Article 20 – Dispositions générales

L'Autorité Organisatrice met à la disposition de l'Opérateur Interne les principaux biens nécessaires à l'exploitation, tels que définis à l'annexe 7.

Les biens mis à disposition par l'Autorité Organisatrice seront renouvelés de manière à garantir à l'Opérateur Interne les moyens d'assurer la qualité de service requise.

Article 21 – Inventaire des biens

Dans un délai maximum de douze mois à compter de la signature du présent Contrat, un inventaire initial des infrastructures, immeubles, équipements et matériels affectés au service public des transports urbains, identifiant les matériels appartenant à l'Autorité Organisatrice ou financés par elle, est établi de façon contradictoire par les Parties.

Sur la base de l'inventaire initial établi en annexe 7, l'Opérateur Interne propose un inventaire annuel mis à jour, arrêté au 31 décembre et retraçant les mouvements de l'exercice. Cet inventaire sera transmis sur demande par l'Opérateur Interne à l'Autorité Organisatrice et pourra faire l'objet de mesures de vérifications contradictoires par l'Autorité Organisatrice à son initiative.

L'Autorité Organisatrice s'entoure de l'avis technique de l'Opérateur Interne pour le choix des nouveaux modèles à mettre en œuvre.

Article 22 – Mise à jour de l'inventaire

Chaque année dans le rapport annuel d'activité, l'Opérateur Interne met à jour l'inventaire des biens, notamment en retraçant la mise en service ou le retrait des biens nécessaires à l'exploitation des services.

Article 23 – Entretien et maintenance des biens

23.1 Dispositions générales

L'Opérateur Interne doit veiller à assurer la maintenance et l'entretien courant de l'ensemble des biens immobiliers et mobiliers qui lui sont confiés ou qu'il a affectés au réseau dans le cadre du Contrat afin d'assurer la meilleure continuité du service public possible ainsi que la meilleure qualité de service.

Pour chacun des biens, il met en œuvre une politique d'entretien et de maintenance préventive et curative qui permet notamment de :

- Bénéficier des performances optimales en termes d'indicateurs FMD (Fiabilité, Maintenabilité et Disponibilité) garantissant un haut niveau de qualité de service aux usagers ;

- Garantir une restitution des biens à l'autorité Organisatrice en bon état de fonctionnement en fin de Contrat ;

- Réduire les coûts de roulage pour les véhicules.

L'Opérateur Interne est chargé de l'entretien et de la maintenance de tous les équipements et matériels embarqués ; il en supporte tous les frais afférents. A cet effet, il est tenu de recourir exclusivement au constructeur desdits équipements et matériels ou, à défaut, à tout prestataire agréé ou désigné par celui-ci.

L'Opérateur Interne assure une prestation d'entretien du mobilier urbain (poteaux d'arrêts, toilettes conducteurs…).

23.2 Dispositions particulières applicables aux véhicules

➢ Dispositions générales

L'Opérateur Interne a la charge de garantir le fonctionnement permanent en service commercial et en haut le pied, et la parfaite exactitude des informations fournies par les systèmes de tous les véhicules qui en sont équipées, et pour toutes les lignes et services.

La prise en charge de tous les frais afférents revient à l'Opérateur Interne (y compris les changements des boîtes de vitesse ou moteurs lorsque cela est nécessaire), exception faite des pannes couvertes par la garantie des constructeurs pendant la durée d'application de celle-ci.

L'Opérateur Interne est tenu de remiser ou de garer ses véhicules dans des conditions garantissant en toutes circonstances leur bon état de fonctionnement ainsi que la ponctualité d'exécution des services.

L'Opérateur Interne est tenu d'assurer l'entretien régulier des véhicules et de garantir leur bon état de fonctionnement en toutes circonstances. A cet effet, il doit mettre en œuvre tous les moyens humains et matériels nécessaires à l'exécution de l'entretien et des réparations des véhicules dans les meilleures conditions de qualité et de sécurité.

Si l'Autorité Organisatrice juge que le mauvais état de fonctionnement des véhicules est de nature à compromettre la sécurité des usagers et du public, elle demande l'arrêt de l'exécution des prestations au moyen des véhicules mis en cause et la remise en état des véhicules mentionnés.

L'Opérateur Interne s'engage à attacher une attention toute particulière aux éléments suivants :

- Propreté intérieure et extérieure des véhicules ;

- Absence de dégradation de la sellerie (tâches, graffitis, sièges avachis, trous, etc.) et des rideaux (le cas échéant) ;

- Bon état de fonctionnement de l'éclairage intérieur ;

- Bon état de fonctionnement du chauffage et du désembuage du poste de conduite ;

- Absence de traces d'accident sur la carrosserie datant de plus d'une semaine ;

- Absence de traces de corrosion sur la carrosserie ;

- Absence d'odeurs ou de fumées à l'intérieur ;

- Respect de la législation relative à l'interdiction de fumer et de vapoter dans les lieux publics.

Les dégâts accidentels et/ou de vandalisme font l'objet de réparation dans les meilleurs délais.

Enfin, les véhicules doivent être nettoyés intérieurement et extérieurement de façon à présenter un état de propreté incontestable.

➢ **Contrôle officiel de l'état des véhicules**

L'Opérateur Interne est tenu de se conformer aux obligations de contrôle des véhicules affectés au transport en commun de personnes, dans les conditions fixées par les textes réglementaires et législatifs en vigueur. Tout véhicule non-conforme sera considéré par l'Autorité Organisatrice comme inexploitable dans le cadre de l'exécution des présentes.

L'Opérateur Interne supporte les frais afférents aux visites techniques, aux adaptations et réparations éventuelles.

Si un véhicule n'est pas accepté lors d'une visite technique obligatoire, son utilisation est immédiatement interdite sur tous les services objet du Contrat ou d'autres contrats liant l'Opérateur Interne à l'Autorité Organisatrice.

➢ **Transmission des justificatifs**

L'Opérateur Interne tient à disposition de l'Autorité organisatrice pour chacun des véhicules affectés à l'exécution des prestations, les justificatifs suivants :

- Attestations d'assurances en cours de validité ;

- Copie certifiée conforme de l'attestation d'agrément portant le visa des services chargés du contrôle technique et mentionnant la date limite de validité de l'autorisation de

circulation (visites techniques à renouveler tous les six (6) mois en vertu de l'article 86 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié) ;

- Copies certifiées conformes des attestations d'aménagement.

Article 24 – Vandalisme

Les conséquences financières, directes et indirectes, des dégradations volontaires des biens (suite à cambriolage, vandalisme sur les bâtiments, acte de vandalisme ou dégradation par incendie sur les bâtiments ou véhicules de tous types) sont supportées par l'Opérateur Interne.

Article 25 – Conditions générales

L'Opérateur Interne collecte, pour son compte, les recettes commerciales et les amendes, telles que définies dans le présent Contrat.

L'Autorité Organisatrice verse à l'Opérateur Interne une contribution financière forfaitaire telle que définie à l'article 29 du présent Contrat.

Article 26 – Politique tarifaire et les tarifs

L'Autorité Organisatrice arrête la politique et la grille tarifaire après consultation de l'Opérateur Interne qui assure en tant que de besoin un rôle de conseil et d'études à l'Autorité Organisatrice. L'Opérateur Interne contribue en étroite collaboration avec l'Autorité Organisatrice à l'analyse des impacts des mesures tarifaires envisagées sur le comportement des voyageurs, sur le trafic de voyageurs et l'évolution des recettes.

L'Opérateur Interne est autorisé à percevoir auprès des usagers, les recettes des titres de transport résultant du prix payé par ces derniers en contrepartie du service de transport qui leur est fourni et qui est établi sur la base des tarifs applicables.

A l'entrée en vigueur du Contrat, les tarifs applicables par l'Opérateur Interne sont précisés en annexe 10. Ils stipulent également les modalités d'attribution des titres sociaux et gratuits, le cas échéant.

L'Autorité Organisatrice peut décider à tout moment de créer de nouveaux titres de transport, à caractère social en particulier, ou de supprimer des titres de transport.

L'Opérateur Interne a l'obligation de mettre en œuvre les décisions tarifaires de l'Autorité Organisatrice dans les meilleurs délais.

L'Opérateur Interne propose une revalorisation annuelle des tarifs, au plus tard le 31 mars de chaque année.

L'Opérateur Interne peut accorder des réductions tarifaires à caractère temporaire, dans le cadre de sa politique commerciale et dans le respect du principe d'égalité des usagers devant le service public. Il soumet son projet à l'Autorité Organisatrice un mois avant la mise en application. A défaut de réponse sous un mois de l'Autorité Organisatrice, cela vaut acceptation. Ces réductions n'entraînent pas de modifications du montant de la contribution financière forfaitaire visée à l'article 29.

L'Opérateur interne est autorisé à percevoir auprès des usagers, le montant des titres de transport résultant du prix payé par ces derniers en contrepartie des services de transport public urbain et de transport de navette maritime (abonnement) qui leur sont fournis et qui sont établis sur la base des tarifs applicables.

Article 27 – Recettes

27.1 Généralités

Le présent contrat distingue trois types de recettes, à savoir :

- Les recettes d'exploitation du réseau perçues auprès des usagers du réseau Muvistrada et abonné Muvimara;

- Les recettes issues de l'exploitation du téléporté Angelo.

- Les autres recettes.

L'Opérateur interne demeure propriétaire de l'ensemble des recettes d'exploitation du réseau, y compris celles issues des services qu'il sous-traite, ainsi que des autres recettes annexes. Toutefois, les recettes directement liées au téléporté ANGELO constituent une exception : bien que collectées par l'opérateur interne, elles appartiennent de plein droit à la CAPA, autorité organisatrice de la mobilité.

Ces recettes spécifiques, notamment celles provenant des titres unitaires "Angelo", feront l'objet d'un reversement à la CAPA au moyen d'un titre de recette émis par celle-ci dans le cadre de l'annexe 16).

Par ailleurs, un travail conjoint d'interopérabilité billettique sera conduit en 2026 entre la CAPA et l'opérateur interne afin de définir des clés de répartition objectivées, fondées sur les données de validation, permettant de partager équitablement les recettes intermodales (bus / téléporté / maritime) entre les différents services exploités.

A ce titre, il est seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée grevant lesdites recettes à l'exception de la CFF versée en TTC par l'AOM.

27.2 Recettes d'exploitation

Constituent les « Recettes d'Exploitation du Réseau », les recettes perçues par l'Opérateur Interne directement auprès des usagers du Réseau.

L'Opérateur Interne encaisse, pour son compte, les Recettes d'Exploitation du Réseau, sur la base des tarifs en vigueur.

L'Opérateur Interne tient une comptabilité de l'ensemble des recettes liées à la vente des titres de transport afin de permettre à l'Autorité Organisatrice d'exercer un contrôle.

27.3 Autres recettes

Constituent les « autres recettes », l'ensemble des recettes perçues par l'Opérateur Interne dans le cadre de l'exécution du Contrat ne relevant pas de la catégorie des Recettes d'Exploitation du Réseau définies à l'article 27.1, dont notamment :

a. Les recettes tirées des espaces publicitaires (jusqu'au 31 décembre 2026);

b. Les indemnités forfaitaires (amendes fraude clientèle), dans les conditions définies par l'article 529-4 du Code de procédure pénale ;

c. Les recettes TIPP (Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers) et autres recettes de cette catégorie, le cas échéant ;

d. Les indemnités d'assurance et toutes indemnisations.

e. Le produit de cession des Biens dédiés au Réseau appartenant à l'Opérateur Interne ;

f. Le remboursement des frais de formation ;

g. Les subventions et indemnités attribuées à l'Opérateur Interne par d'autres personnes morales, publiques ou privées que l'Autorité Organisatrice ;

h. Le crédit d'impôt compétitivité des entreprises ;

i. Les produits financiers et exceptionnels.

Article 28 – Coût d'exploitation des services

L'Opérateur Interne supporte l'ensemble des coûts d'exploitation des services, objet du présent Contrat.

Il est précisé que le calcul des coûts tient compte de la totalité des charges d'exploitation du réseau à supporter par l'Opérateur Interne, y compris notamment :

- L'ensemble des charges de personnel de toute nature sur la base d'un horaire théorique de travail de 35 heures hebdomadaires ;

- Les frais de formation du personnel pour un montant qui ne saurait être inférieur à 1,5 % de la masse salariale pour chaque année de la convention ;

- Le coût du carburant ;

- L'entretien des biens nécessaires à l'exploitation financé par lui ou par l'Autorité Organisatrice.

- Les frais de fonctionnement de l'agence commerciale ;

- Le cas échéant, les frais de fonctionnement du pôle d'échange pour la part relative aux transports objet du présent Contrat ;

- Les frais de fonctionnement de la centrale d'information/réservation du réseau, y compris les frais de gestion des accréditations et des renouvellements d'accréditation ;

- La gestion des titres de transport y compris l'attribution des cartes scolaires et autres réductions ou gratuité ainsi que les titres intermodaux et "navette maritime" ;

- Les études liées aux projets de création de lignes nouvelles, de modification de lignes existantes, sur l'initiative de l'une ou l'autre des parties ;

- L'information et la politique de communication ;

- Les frais généraux, les assurances, les frais financiers ainsi que l'ensemble des impôts et taxes ;

- La CFE,

- Sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers à la suite de l'exécution des services ou de l'entretien des biens et installations ;

- Etc.

Les coûts sont présentés en euros HT valeur juin 2026. Ils s'entendent avec un niveau d'offre kilométrique correspondant aux services décrits en annexe 1. Le détail de ces coûts sur lesquels l'Opérateur Interne s'engage est fourni à l'annexe 8 pour chacune des années du Contrat.

Article 29 – Rémunération globale et forfaitaire – mécanismes d'incitation

29.1 Détermination de la contribution

Conformément aux articles L.2224-1 et L.2224-2 du Code général des collectivités territoriales, chaque année, l'Autorité Organisatrice verse à l'Opérateur Interne, une contribution financière forfaitaire en compensation des sujétions de service public qui lui sont imposées en matière de desserte (horaires, itinéraires...).

Le montant de la contribution forfaitaire (Cf) à verser hors taxes (majoré le cas échéant de la TVA au taux en vigueur), chaque année, par l'Autorité Organisatrice à l'Opérateur Interne correspond à la différence entre les coûts de production forfaitisés des services (Df) et les recettes de référence (Rf) sur lesquels l'Opérateur Interne s'engage sur la durée du Contrat.

L'évolution des termes Rf, Df et Cf est la suivante, en valeur juin 2026 hors taxes :

Période	RF HT	DF HT	CF = DF – RF HT	CF TTC
1er septembre 2026 – 31 décembre 2026	480 771,00 €	3 496 557,49 €	3 015 786,49 €	3 079 118,00 €
1er janvier 2027 – 31 août 2027	961 542,00 €	6 993 114,97 €	6 031 572,97 €	6 158 236,01 €
1er septembre 2027 – 31 décembre 2027	480 771,00 €	3 496 557,49 €	3 015 786,49 €	3 079 118,00 €
1er janvier 2028 – 31 août 2028	961 542,00 €	6 993 114,97 €	6 031 572,97 €	6 158 236,01 €
Pour information – Total 1ère année du contrat **(1er septembre 2026 – 31 août 2027)**	**1 442 313,00 €**	**10 489 672,46 €**	**9 047 359,46 €**	**9 237 354,01 €**
Pour information – Total 2ème année du contrat **(1er septembre 2027 – 31 août 2028)**	**1 442 313,00 €**	**10 489 672,46 €**	**9 047 359,46 €**	**9 237 354,01 €**

Df correspond à l'engagement de l'Opérateur Interne sur la base du réseau tel que défini à la date de signature du présent Contrat. Pour tenir compte de l'évolution des coûts, Df est indexé selon la formule décrite à l'article 30.

Rf correspond à un engagement de l'Opérateur Interne sur la base des tarifs en vigueur à la date de signature du Contrat. Rf est la somme de l'ensemble des recettes de l'Opérateur interne: recettes commerciales du réseau + recettes publicitaires + recettes de transports occasionnels + remboursements TICPE.

29.2 Règlement de la contribution

Le règlement de la contribution financière forfaitaire par l'Autorité Organisatrice donne lieu à des versements mensuels à l'Opérateur Interne calculés en fonction de la compensation financière forfaitaire Cfn telle qu'elle résulte de l'indexation et des différents ajustements des dépenses et recettes.

Le montant de ces versements mensuels est déterminé sur la base de 1/12 de Cfn indexé.

Le paiement des acomptes mensuels est effectué par l'Autorité délégante le 1 de chaque mois. Si le jour du 1er d'un mois concerné est un samedi, dimanche ou jours fériés, l'Autorité Organisatrice s'acquitte de son obligation au vu de la facture présentée par l'Opérateur Interne, le ou les jours qui précèdent la date du 1 du mois concerné.

Révision des versements : en cas de mise en œuvre de variation positive ou négative de l'offre de référence, le montant de Cfn est modifié et les versements sont revus à partir du premier versement suivant la date de mise en œuvre de la modification.

Le règlement définitif des sommes dues à l'Opérateur Interne au titre de l'année n est soldé à la clôture de l'exercice, au plus tard le 28 février de l'année n+1, sur présentation d'une facture tenant compte, s'il y a lieu, des dispositions en matière :

- de dépenses du budget marketing et de formation du personnel,

- d'ajustements des dépenses en fonction de la production kilométrique non réalisée
- de modifications de l'offre de service

En cas de retard de paiement par l'Autorité Organisatrice, aux conditions prévues par la réglementation, des sommes dues à l'Opérateur Interne et réciproquement, lesdites sommes pourront être majorées de plein droit, à compter du jour suivant leur date d'exigibilité, d'intérêts de retard calculés *prorata temporis*, au taux légal en vigueur majoré de deux points, après cependant que la partie en cause ait été à même de présenter ses observations.

Article 30 – Indexation et ajustement de la rémunération forfaitaire

30.1 Evolution du montant des dépenses de référence (Df)

Les dépenses de référence (Df) ne sont pas indexées et sont exprimées en euros courants dans le compte d'exploitation prévisionnel (annexe 8). En contrepartie il existe une participation forfaitaire extraordinaire au plan d'action et à l'inflation, définie dans le tableau ci-dessous :

Période	Montant HT	Montant TTC
1er septembre 2026 – 31 décembre 2026	235 510,00 €	240 455,71 €
1er janvier 2027 – 31 août 2027	471 020,00 €	480 911,42 €
1er septembre 2027 – 31 décembre 2027	235 510,00 €	240 455,71 €
1er janvier 2028 – 31 août 2028	471 020,00 €	480 911,42 €
Pour information – Total 1ère année du contrat (1er septembre 2026 – 31 août 2027)	**706 530,00 €**	**721 367,13 €**
Pour information – Total 2ème année du contrat (1er septembre 2027 – 31 août 2028)	**706 530,00 €**	**721 367,13 €**

30.1.1 - Ajustements des dépenses en cas de modification des services

30.1.2 - En cas de variation du kilométrage de référence de + ou – 1% ou en cas de modification des conditions d'exploitation des services (création ou suppression de services) du fait de l'Autorité Organisatrice, toutes les incidences financières sur les dépenses sont calculées sur la base des coûts unitaires indexés figurant dans la grille de coûts figurant en annexe 8 et donnent lieu à la conclusion d'un avenant permettant de définir les conséquences de la contribution financière forfaitaire.

30.1.3 - Les doublages sont rémunérés sur la base des dispositions figurant à l'article 8.

30.1.4 - Ajustement des dépenses en fonction de l'évolution de la capacité du matériel
Dans le cas d'une évolution du type de matériel mis en service sur une ligne, les dépenses sont alors ajustées au prorata des kilomètres effectués et de l'écart entre le coût de roulage du nouveau matériel mis en service et celui de l'ancien, sur la base des coûts unitaires figurant en annexe 8.

30.1.5 - Ajustement des dépenses en fonction de la production kilométrique non réalisée
Les pertes de kilomètres définies comme la différence entre la production réalisée et la programmation kilométrique prévue à l'article 8 et à l'annexe 1 rectifiée des éventuels ajustements en cours d'année pour modification des services, donnent lieu à un ajustement des dépenses de l'Opérateur interne dans les cas autres que ceux liés à des causes externes (accidents, travaux, embouteillages …) et dans la limite de 3% du kilométrage de référence, sur la base du prix kilométrique marginal (cf. PKFma dans les grilles de coûts) à défaut un service (1 conducteur – 1 véhicule – 1 demi-journée) sera compté pour 450 € HT. L'Autorité Organisatrice notifie à l'Opérateur Interne un état des réfactions envisagées. L'Opérateur Interne dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations et produire tout justificatif utile. À défaut de réponse dans ce délai, ou lorsque les observations ne permettent pas de justifier l'absence de service, la réfaction est opérée sur l'acompte mensuel suivant ou fait l'objet d'un titre de recettes. Au-delà les parties se rencontrent pour analyser les causes de non-réalisation de l'offre.

30.2 - Evolution de la recette de référence (Rf)

30.2.1 - Ajustement du montant de la recette de référence en fonction de l'évolution des tarifs (sans objet si la tarification reste constante)

30.2.1.1 - L'incidence de l'évolution des tarifs est prise en compte pour ajuster le montant de la recette de référence sur laquelle l'Opérateur Interne s'est engagé.

L'Opérateur Interne présente chaque année ses propositions d'évolution des tarifs en précisant l'impact prévisionnel attendu sur les recettes

30.2.1.2 - L'évolution des tarifs entre l'année n-1 et l'année n, s'apprécie au travers de la variation de la moyenne pondérée des tarifs. Dans l'hypothèse où l'Autorité Organisatrice, qui en a le pouvoir :

- décide de sa propre initiative de modifier la structure tarifaire par adjonction ou suppression de titres,
- décide de modifier notablement les réductions tarifaires, d'en supprimer ou d'en introduire de nouvelles, y compris dans le cadre de conventions passées avec d'autres autorités organisatrices,
- modifie les conditions d'accès aux titres sociaux (gratuités comprises)

Elle compense les moins-values de recettes éventuelles qui en résulteraient pour l'Opérateur Interne, à compter de la date d'application des nouveaux tarifs.

L'évaluation du montant de cette compensation se fait sur la base de justificatifs mensuels fournis par l'Opérateur Interne.

Ce dernier présente l'impact des mesures tarifaires sur les recettes (glissement de titres, élasticité de la demande aux tarifs...). Cet impact est déterminé par comparaison entre l'évolution des recettes sur une période d'observation qui ne saurait être inférieure à 6 mois et celle constatée sur une période de référence de même durée (en excluant d'éventuelles mesures promotionnelles menées par l'Opérateur Interne et sur la base de données similaires d'exploitation).

Durant la période d'estimation de l'impact (soit 6 mois après la date d'application), la contribution financière forfaitaire est maintenue au montant forfaitaire prévue pour l'année en cours.

A la fin de la période d'estimation, les parties négocient le nouveau montant de la CF qui est appliqué rétroactivement pour entrer en vigueur à la date de modification de la structure tarifaire.

30.2.1.3 - Ajustement de la recette de référence en fonction de l'évolution de la consistance du service :

- En cas de variation de + ou - 1 % du kilométrage de référence à la date de démarrage du réseau, l'engagement de recettes Rf de l'Opérateur Interne n'est pas modifié.

- Entre + ou - 1,01% et jusqu'à + ou - 5%, la recette moyenne par kilomètre (Rmk) constatée au cours de l'année précédente, sert à l'ajustement de la recette de référence (Rf).

- En cas de modification de l'offre de transport au-delà de + ou - 5% du kilométrage de base, ou de sa répartition spatiale ou temporelle, les Parties conviennent de se rencontrer afin d'évaluer les éventuelles conséquences sur l'engagement de recette de l'Opérateur Interne.

En cas de perturbations significatives et durables sur le réseau, du fait de certaines modifications exceptionnelles, les parties se rapprochent le cas échéant pour évaluer les conséquences éventuelles sur le montant de la recette de référence (Rf).

Un avenant au présent Contrat définit les conditions d'évolution de la contribution financière forfaitaire si elles sont différentes de celles prévues au présent article.

Article 31 – Rencontre et révision

31.1 Clause de rencontre

Les évolutions du réseau ayant un impact significatif direct sur les conditions économiques et techniques d'exécution du Contrat pourront donner lieu au réexamen des conditions financières du Contrat à la demande :

- soit de l'Autorité Organisatrice,
- soit de l'Opérateur Interne, sur production de pièces justificatives.

Les principaux événements sont notamment :

- la modification de l'environnement législatif, réglementaire, fiscal ou jurisprudentiel relatif aux conditions de travail, à la réglementation professionnelle ou à tous les autres domaines impactant les comptes de l'Opérateur Interne ;
- la modification de la convention collective ou des règles applicables à la profession ;
- l'évolution des actes de vandalisme ;
- tout évènement relevant de la force majeure et/ ou non assurable et/ ou causant des dommages indirects avec une incidence sur l'économie du Contrat ;
- évolution significative du montant des taxes supportées par l'Opérateur Interne ;
- les modifications substantielles d'évolution de l'offre de service au delà de 1% en plus ou en moins de l'offre kilométrique annuelle de référence ;
- les modifications demandées par l'Autorité Organisatrice ou motivées par l'évolution de la demande augmentant les effectifs en ligne ou le nombre de véhicules du parc même si le kilométrage produit n'est pas modifié au delà de 1% ;
- l'introduction de nouveaux logiciels ou produits (exemples : billettique), de nouveaux types de matériels ou de nouvelles technologies modifiant la structure du parc ou le plan d'investissement en matériel roulant (y compris pour les services affrétés) ;
- la modification substantielle de la structure urbaine (exemples : nouvelles zones d'activités, navettes, plan de circulation, politique de stationnement) ;
- l'évolution significative des charges des transports affrétés constatée suite aux procédures de mises en concurrence ;
- l'évolution du règlement d'exploitation du réseau ;
- une modification significative de l'âge moyen du parc de véhicules mis à disposition entraînant une réorganisation et/ou des surcoûts importants de la maintenance ;
- la mise en place d'un intéressement lié à une démarche de qualité.

Les modifications donnent lieu à un avenant signé par les Parties.

Les Parties conviennent de se réunir dans les 10 mois qui suivent l'entrée en vigueur du contrat afin d'examiner les conséquences des négociations sociales engagées au sein de l'Opérateur interne sur les conditions financières d'exploitation.
A cette fin, l'Opérateur Interne transmettra, sans délai, à l'Autorité Organisatrice les informations sur les accords sociaux conclus et leurs impacts financiers sur les services confiés.

31.2 Révision pour causes externes

Pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques et techniques d'exécution du Contrat ainsi que des événements extérieurs aux Parties, de nature à avoir un impact significatif sur l'économie générale, et qui ne peuvent être raisonnablement mesurés à la date d'effet du Contrat, l'Autorité Organisatrice et l'Opérateur Interne se rencontrent pour discuter de leur impact sur le Contrat et envisager le cas échéant, dans les limites légales, une révision du Contrat, et notamment en cas de modifications de la législation et/ou de la réglementation et/ou de la jurisprudence applicables, concernant les conditions de travail, les conventions collectives nationales, la fiscalité, les règles environnementales ou des règles applicables à la profession de transporteur, entraînant des charges supplémentaires importantes.

Le réexamen des conditions financières du Contrat dans le cadre des articles 39.1 et 39.2 a lieu à la demande :

- Soit de l'Autorité Organisatrice ;
- Soit de l'Opérateur Interne, sur production de pièces justificatives.

En cas de survenance de l'un ou l'autre des cas susvisés, les Parties conviennent d'engager une négociation des termes du Contrat, pouvant porter sur une modification des conditions d'exploitation des services et/ou des termes financiers des présentes.

A défaut d'aboutissement de la négociation susvisée dans un délai de trois (3) mois à compter de la saisine, par courrier recommandé avec accusé de réception, de l'une ou l'autre des Parties, celles-ci s'obligent à recourir à un tiers conciliateur, qu'elles choisissent d'un commun accord et dont elles supportent à parts égales la charge financière. En cas d'échec de la conciliation dans un délai raisonnable, les Parties portent les litiges subsistants devant le tribunal administratif compétent.

31.3 Modification du régime fiscal du contrat

Les Parties conviennent de la possibilité de faire évoluer, par avenant, le présent contrat à Contribution Financière Forfaitaire vers un contrat à Forfait de Charges. Une telle évolution est sans effet sur l'équilibre économique du contrat.

Dans un tel modèle, l'Autorité Organisatrice devient propriétaire des recettes du service. L'Opérateur Interne encaisse les recettes au nom et pour le compte de l'Autorité Organisatrice puis les reverse dans le cadre d'un mandat conforme à **l'Annexe 16,** à l'Autorité Organisatrice. La rémunération de l'Opérateur Interne est alors constituée par un forfait de charges assujetti à la TVA et versé par l'Autorité Organisatrice.

La modification du régime fiscal du contrat conduira les parties à modifier notamment, par voie d'avenant les articles suivants :

- Article 25 pour préciser que le contrat est à forfait de charges
- Article 26
- Article 27.1 pour indiquer que les recettes appartiennent à l'Autorité Organisatrice, que l'Opérateur Interne perçoit les recettes pour le compte de celle-ci et qu'il s'engage sur un niveau de recette minimal ;
- Article 27.2 pour organiser les modalités de reversement des recettes ainsi que l'intéressement de l'Opérateur Interne au dépassement de son engagement sur les recettes ;
- Article 28 préciser le contenu du forfait de charges
- Article 29.1 pour fixer le forfait de charges et préciser qu'il est soumis à TVA ;
- Article 29.2 pour organiser les modalités de versement du forfait de charges ;
- Article 33.1 pour préciser que l'Autorité Organisatrice est l'exploitant fiscal

Article 32 – Obligations fiscales

L'Opérateur Interne doit effectuer toutes opérations auprès de l'administration compétente et notamment :

i. Etablir et signer les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée relatives aux missions du Contrat ;

ii. Liquider la taxe sur la valeur ajoutée en exerçant, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, les droits à récupération ;

iii. Régler le montant de contribution économique territoriale ;

iv. Le cas échéant, régler le montant de la taxe sur les salaires;

v. Payer les autres impôts et taxes dus au titre de l'exploitation des missions du Contrat ;

vi. Introduire toute demande ou réclamation relative aux opérations mentionnées ci-dessus auprès de l'administration compétente. A ce titre, l'Opérateur Interne s'engage à mettre en œuvre les dispositions prévues pour le plafonnement de la cotisation due par l'entreprise sur la base de la valeur ajoutée produite, dans les conditions définies par l'article 1647 B *sexiès* du Code général des impôts (CGI).

Les conséquences financières d'éventuels redressements fiscaux seront à la charge de l'Opérateur Interne lorsque ces derniers lui sont imputables.

Article 33 – Impôts et taxes

33.1 TVA

L'Opérateur Interne collecte la TVA auprès des usagers au taux réduit.

33.2 Redressement ou régularisation de TVA

Dans le cas où le montant de la TVA récupérée ferait ultérieurement l'objet d'un redressement de la part de l'Administration fiscale, ce montant, majoré éventuellement des intérêts de retard et pénalités, est payé par l'opérateur interne.

De même, si en fin de contrat, ou en cas de non-renouvellement du contrat, l'Opérateur Interne est amené à rembourser au Trésor public une partie de la TVA effectivement récupérée sur les dépenses d'investissement de l'Autorité Organisatrice effectuées au cours des années précédentes, l'Autorité Organisatrice rembourse à l'Opérateur Interne les sommes dues au Trésor public avant la fin du troisième mois suivant celui de la date d'expiration du contrat. Toute somme non versée à cette date porte intérêts moratoires.

33.3 Contribution économique territoriale

L'Opérateur Interne s'acquitte de la contribution économique territoriale due au titre de l'activité qui lui a été déléguée.

33.4 Taxes foncières

L'établissement de la déclaration relative aux taxes foncières, ainsi que la charge financière correspondante restent le cas échéant à la charge de l'Autorité Organisatrice.

CHAPITRE VII – SUIVI DU CONTRAT

Article 34 – Principes généraux

L'Autorité Organisatrice doit être en mesure d'exercer sur l'Opérateur Interne dont elle est actionnaire un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services.

Responsable des objectifs et du financement du service des transports urbains, l'Autorité Organisatrice doit disposer des informations lui permettant :

- De prévoir l'activité du réseau, les dépenses et les recettes qu'elle implique ;
- De suivre régulièrement cette activité et la cohérence des réalisations avec les prévisions.

L'Autorité Organisatrice se réserve le droit de prendre connaissance et de procéder à tout moment aux vérifications qu'elle jugera utiles de tout document nécessaire au contrôle des opérations afférentes à l'exécution du Contrat.

Ces opérations pourront être effectuées par toute personne mandatée à cet effet par l'Autorité Organisatrice. L'Opérateur Interne est informé par l'Autorité Organisatrice de l'identité de ce tiers.

A cette fin, l'Autorité Organisatrice et ses représentants doivent obtenir de l'Opérateur Interne tous les renseignements nécessaires à l'exercice de ce pouvoir de contrôle sur le Réseau, et notamment la copie de tous les documents comptables, financiers, fiscaux, techniques et administratifs relatifs au Réseau ou de toute pièces justificatives des opérations réalisées dans le cadre du Contrat. Ils peuvent en exiger des photocopies certifiées. Dans tous les cas, les frais de duplication de ces documents restent à la charge de l'Opérateur Interne.

L'Opérateur Interne s'engage à laisser, à tout moment, libre accès aux cadres et/ou experts mandatés par l'Autorité Organisatrice pour contrôler la qualité du service et la conformité de

l'exploitation aux stipulations du Contrat. Ils ont notamment libre accès à l'ensemble des biens mis à disposition de l'Opérateur Interne ou fournis par lui.

L'Opérateur Interne doit répondre à toutes demandes d'informations émanant de l'Autorité Organisatrice, ainsi qu'à toutes convocations à des réunions afférentes à ce sujet.

L'Opérateur Interne s'engage à faire toute diligence pour satisfaire à ces demandes, étant précisé que celles-ci ne doivent pas perturber le bon fonctionnement des services.

L'Opérateur Interne ne peut pas opposer le secret professionnel aux demandes d'informations faites par l'Autorité Organisatrice ou par les personnes mandatées par elles et se rapportant à l'exécution du Contrat.

L'Autorité Organisatrice exerce son contrôle dans le respect des réglementations et des principes relatifs à la confidentialité (vie privée, droits de propriété intellectuelle et industrielle de l'Opérateur Interne dûment justifiés par celui-ci).

Si, du fait de l'Opérateur Interne, la sécurité des voyageurs et des tiers vient à être compromise par le mauvais état des installations dont il a la garde ou du matériel qu'il exploite, l'Autorité Organisatrice propose aux autorités compétentes en matière de police de prendre immédiatement, aux frais et risques de l'Opérateur Interne, les mesures nécessaires pour prévenir tout danger.

De même, au cas où la sécurité des voyageurs et des tiers viendrait à être compromise par le comportement d'un de ses salariés, l'Opérateur Interne doit prendre immédiatement toutes dispositions nécessaires à son rétablissement. Les mêmes obligations incombent à l'Opérateur Interne en cas de recours à la sous-traitance.

La responsabilité de l'Autorité Organisatrice ne saurait être recherchée du fait de la découverte ultérieure d'une ou plusieurs irrégularités quelconques par une ou des autorité(s) de contrôles ou de police territorialement compétente(s) pour les aspects techniques, financiers, fiscaux, sociaux lors des contrôles réalisés par leurs soins.

Article 35 – Contrôle des documents

Les agents de l'Autorité Organisatrice peuvent se faire présenter toutes pièces et tous documents nécessaires à l'exercice du droit de contrôle de l'Autorité Organisatrice.

Il en va de même pour tout expert que l'Autorité Organisatrice chargerait d'une mission d'audit et d'expertise des conditions d'exécution du Contrat. En ce cas, le contrat liant l'Autorité Organisatrice à l'expert contient une clause de confidentialité.

Article 36 – Contrôle des services

L’Autorité Organisatrice se réserve le droit de procéder, à tout moment, au contrôle de la conformité de la mise en œuvre des services au regard des prescriptions du Contrat.

L’Autorité Organisatrice dispose à cet effet du droit de diligenter ou faire diligenter toutes vérifications utiles à bord des véhicules.

Article 37 Contrôle de l’entretien des biens

37.1 Véhicules et équipements embarqués

L'Autorité Organisatrice a la capacité de faire contrôler, par un prestataire spécialisé indépendant choisi et rémunéré par elle, des véhicules qu'elle choisira librement sur le parc.

Ces contrôles auront pour objectif de vérifier l’état d’entretien et de maintenance de ces véhicules. Ils s’appuieront notamment sur les carnets d’entretiens spécifiques à chaque véhicule.

En cas d’insuffisance d’entretien, l'Autorité Organisatrice peut mettre l’Opérateur Interne en demeure d’y remédier, à sa seule charge, dans un délai fixé par le prestataire spécialisé. En ce cas, les frais d'expertise seront également pris en charge par l’Opérateur Interne.

À défaut d’exécution, l’Autorité Organisatrice fait assurer, aux frais de l’Opérateur Interne, la remise en état des véhicules concernés et de leurs équipements embarqués le cas échéant.

Si, du fait de l’Opérateur Interne, la sécurité publique vient à être compromise par le mauvais état des installations ou du matériel, l’Autorité Organisatrice, après mise en demeure non suivie d’effet, prend, aux frais et risques de l’Opérateur Interne, les mesures nécessaires pour prévenir tout danger.

37.2 Biens immobiliers et autres biens mobiliers

L'Autorité Organisatrice se réserve le droit de faire procéder, par ses services ou par un expert agréé choisi et rémunéré par elle, au contrôle de l'état des biens immobiliers et autres biens mobiliers concourant à l'exécution des missions confiées à l’Opérateur Interne.

En cas d'insuffisance d'entretien, l'Autorité Organisatrice peut mettre en demeure l’Opérateur Interne d'y remédier dans le délai fixé par l'expert. En ce cas, les frais d'expertise seront pris en charge par l’Opérateur Interne.

À défaut d'exécution, l'Autorité Organisatrice fait assurer, aux frais de l’Opérateur Interne, la remise en état des biens concernés.

Article 38 – Contrôle financier et fiscal

La comptabilité de l'Opérateur Interne fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes.

L'Autorité Organisatrice peut assurer, ou faire assurer à ses frais par des tiers, tout contrôle ou audit financier en relation avec l'exécution du Contrat.

L'Autorité Organisatrice ou les tiers qu'elle aura désignés ont également toute latitude pour prendre connaissance de tout document, notamment technique, comptable ou financier, lui permettant de vérifier la réalité et la consistance des recettes encaissées par l'Opérateur Interne.

Article 39 – Rapport annuel d'activité de l'Opérateur Interne

Afin de permettre à l'Autorité Organisatrice d'exercer son pouvoir de contrôle, l'Opérateur Interne doit lui adresser chaque année, avant le 30 avril, un rapport comportant les données comptables relatifs au réseau, l'analyse de la qualité de service et le compte rendu technique et financier de l'exécution du service, et ce dans les conditions prévues aux dispositions des articles L. 1411-3 du Code général des collectivités territoriales, L 3131-5 du Code de la commande publique, R 3131-2 à R 3131-4 du Code de la commande publique du Règlement Européen sur les Obligations de Services publics.
Le rapport annuel contient *a minima* les données fournies à l'annexe 13 A.

Le rapport annuel est remis à l'Autorité Organisatrice :

- En trois exemplaires « papier » ;
- Et en un exemplaire dématérialisé.

L'Opérateur Interne présente le rapport annuel susvisé à l'Autorité Organisatrice lors d'une réunion qui se tient dans le mois suivant sa remise.

Tout comme l'Autorité Organisatrice, il pourra également formuler des propositions visant à en améliorer la lecture et la compréhension de l'activité du Réseau et notamment en fonction des évolutions de cette dernière.

L'Autorité Organisatrice rend public, une fois par an, ce rapport global sur les Obligations de Service Public relevant de sa compétence, sur le choix de l'Opérateur Interne en qualité d'opérateur ainsi que les droits exclusifs qui lui ont été octroyés en contrepartie.

Ce rapport permet le contrôle et l'évaluation de l'efficacité, de la qualité et du financement du réseau de transport public et donne, le cas échéant, des informations sur la nature et l'ampleur de tous les droits exclusifs accordés.

L'Autorité Organisatrice se réserve le droit de contrôler ou de faire contrôler a posteriori les renseignements donnés dans ce rapport. A cet effet, les personnes mandatées par l'Autorité Organisatrice peuvent procéder sur pièce et/ou sur place à toute vérification.

Elles peuvent se faire communiquer toutes informations, pièces comptables, justificatifs, factures, contrats ou toutes autres pièces utiles pour s'assurer que le service est exploité dans les conditions du Contrat. Elles peuvent, à cette occasion, vérifier que les informations figurant dans les rapports annuels sont cohérentes avec la comptabilité de l'Opérateur Interne.

Article 40 – Tableaux de bord, rapport tarifaire et informations courantes

40.1 Tableaux de bord

L'Opérateur Interne a l'obligation de tenir et de présenter ses tableaux de bord semestriels de manière uniforme pendant toute la durée d'exécution du Contrat.

Les tableaux de bord mensuels et semestriels sont remis à l'Autorité Organisatrice :

- En un exemplaire sur support papier ;

- Et en un exemplaire dématérialisé.

L'Opérateur interne fournit un compte-rendu intermédiaire d'activité arrêté au 30 juin et remis au plus tard le 31 août comportant les éléments suivants :

- Les recettes commerciales et amendes ;

- Les événements ayant perturbé le réseau ;

- L'état des ventes des titres, la fréquentation calculée avec la mobilité par titre ;

- L'état du parc comprenant notamment (annexe 13 B) :
    - Suivi du parc avec détails des moyennes âges / kilomètres
    - Eléments de suivi des coûts d'entretien technique au kilomètre (PRK)

- L'offre kilométrique ;

- Le tableau des effectifs.

40.2 Rapport tarifaire

L'Opérateur Interne est tenu de fournir un rapport comportant des propositions pour la revalorisation annuelle des tarifs, au plus tard le 31 mars de chaque année.

40.3 Informations courantes et droit de visite

Sur demande de l'Autorité Organisatrice, l'Opérateur Interne fournit toute information concernant l'exploitation du réseau et notamment :

- L'état des recettes ;

- L’état des kilomètres effectués.

L’Opérateur Interne informe spontanément l’Autorité Organisatrice de tout événement marquant la vie du réseau ou ayant une incidence sur son fonctionnement.

De manière générale, les personnes habilitées par l’Autorité Organisatrice peuvent visiter les installations mises à la disposition de l’Opérateur Interne à chaque fois que le souhaite l’Autorité Organisatrice pour vérifier leur état.

Article 41 – Généralités

L'Autorité Organisatrice peut appliquer une pénalité d'un montant fixé suivant le barème ci-après s'il est constaté et établi une non-conformité dans l'exécution du Contrat.

Les non-conformités font toutes l'objet de pénalités quelle qu'en soit leur nature, leur objet et que les irrégularités aient ou pas été commises volontairement.

La constatation des faits entraînant les sanctions et pénalités est effectuée à la diligence de l'Autorité Organisatrice.

Les pénalités peuvent faire l'objet d'une contestation dans le délai 15 jours à compter de leur notification à l'Opérateur Interne. Passé ce délai, la pénalité est réputée acceptée par l'Opérateur Interne, et donne lieu à réfaction comme prévu ci-dessous.

L'Opérateur Interne est redevable de toutes les pénalités, même si les non-conformités sont commises par un sous-traitant.

Les pénalités peuvent s'appliquer dès la première constatation de l'incident avec mise en demeure préalable.

Elles font l'objet d'une réfaction automatique sur le montant de l'acompte mensuel de la rémunération concerné. Le paiement des pénalités ne revêt aucun caractère libératoire.

Article 42 – Pénalités

En cas d'irrégularités ou d'inexécution des clauses du présent Contrat et des annexes, l'Autorité Organisatrice peut appliquer à l'Opérateur Interne les pénalités suivantes :

- Pour non disponibilité des fiches horaires et non affichage des horaires aux poteaux d'arrêt : 50 € par fiche horaire et par poteau. (renouvelable chaque semaine)

- Pour un trajet non effectué sans motif valable : 300 euros ;

- Pour non-transmission dans les délais des documents à remettre à l'Autorité Organisatrice : 200 euros par jour de retard et par document ;

- Pour non-respect de la réglementation générale des transports ou des caractéristiques des services à effectuer (itinéraire, horaire, matériel roulant …) : 500 euros ;

- Pour incorrection flagrante d'un agent de l'Opérateur Interne à l'égard des voyageurs ou pour mauvaise tenue d'un agent pendant le service : 200 euros ;

- Pour entrave au contrôle par les agents de l'Autorité Organisatrice ou ceux qui ont été mandatés pour ce faire : 300 euros ;

- Pour défaut de s'arrêter à un arrêt lorsque cet arrêt est demandé : 200 euros

- Pour non application de la tarification en vigueur ou non délivrance de ticket : 300 euros ;

- Pour non-respect du PIU (plan d'information des usagers), (non-diffusion, diffusion partielle ou erronée ou hors délais légaux) : 1000 euros

- Pour non-respect du Plan de Transport Adapté : 1000 € par jour de non-respect du PTA

- Pour état dégradé d'un véhicule : 200 euros (selon un référentiel à définir par échange de courrier entre les parties)
- Pour un véhicule circulant sans système d'information voyageur fonctionnel (girouette et/ou suivi gps) : 100 € par service et par jour
- Pour un véhicule circulant sans système billettique fonctionnel (valideur) : 100 € par service et par jour

La constatation des faits entraînant les sanctions prévues ci-dessus est effectuée à la diligence de l'Autorité Organisatrice qui utilise à cet effet des agents mandatés par elle.

Ces pénalités sont, passé un délai de contestation de quinze (15) jours, notifiées à l'Opérateur Interne qui doit verser le montant, dans le délai d'un (1) mois à l'Autorité Organisatrice. Au cas où ce délai serait dépassé, l'Autorité Organisatrice se réserve le droit de procéder à une réfaction correspondant aux montants de ces pénalités sur la prochaine facture présentée par l'Opérateur Interne.

Article 43 – Déchéance et mise en régie provisoire

43.1 Déchéance

En cas de manquement grave de l'Opérateur Interne à ses obligations, l'Autorité Organisatrice peut prononcer, par délibération, la déchéance de l'Opérateur Interne, notamment :

- en cas d'inobservations graves et de transgressions répétées des clauses du Contrat ou de celles des documents qui y sont annexés ;
- si, du fait de l'Opérateur Interne, la sécurité vient à être compromise par défaut d'entretien des installations ou du matériel, ou bien par transgression des règles édictées dans le Code du Travail ou dans la convention collective applicable ;
- dans tous les cas où par incapacité, négligence ou mauvaise foi, l'Opérateur Interne compromet l'intérêt général ;
- en cas de cession non régulièrement autorisée du Contrat à un tiers ;
- en cas de fraude ou de malversation de la part de l'Opérateur Interne.

À cet effet, et sans préjudice des droits que l'Autorité Organisatrice pourrait faire valoir par ailleurs, l'Autorité Organisatrice mettra en demeure l'Opérateur Interne par lettre recommandée avec avis de réception, de remédier aux manquements constatés dans un délai imparti sous peine de déchéance.

À l'expiration du délai ou, le cas échéant, du délai prolongé par l'Autorité Organisatrice, si l'Opérateur Interne ne défère pas à la mise en demeure, l'Autorité Organisatrice pourra résilier le Contrat.

Les suites de la déchéance, et le préjudice subi par l'Autorité Organisatrice, seront mises au compte de l'Opérateur Interne qui en assumera seul les conséquences financières.

L'Opérateur Interne s'engage notamment à régler, sans délai, les dommages et intérêts dus à l'Autorité Organisatrice en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sa défaillance, et selon l'état exécutoire dûment justifié, établi par l'Autorité Organisatrice.

43.2 Mise en régie provisoire

En cas de faute grave de l'Opérateur Interne, et notamment si la continuité du service n'est pas assurée en toutes circonstances, sauf en cas de force majeure, de grève, de retard imputable à l'Autorité Organisatrice ou de circonstances extérieures, imprévisibles et indépendantes de la volonté de l'Opérateur Interne, l'Autorité Organisatrice peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le service par les moyens qu'elle juge appropriés.

Cette mise en régie provisoire est précédée d'une mise en demeure restée en tout ou partie infructueuse dans un délai de 3 (trois) jours calendaires.

L'Autorité Organisatrice peut alors prendre possession de tous biens nécessaires à l'exploitation.

Elle peut confier l'exécution des prestations, pour lesquelles la défaillance de l'Opérateur Interne, a été ainsi constatée, à un tiers. L'Opérateur Interne devra dans ce cadre fournir toutes informations nécessaires à la bonne exécution de ces prestations. S'il n'est pas possible pour l'Autorité Organisatrice de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l'exécution est prévue dans le Contrat, elle pourra y substituer des prestations équivalentes. Les conséquences financières de cette mise en régie provisoire seront à la charge de l'Opérateur Interne.

Article 44 – Dispositions générales

Afin de ne pas mettre en péril l'exploitation et la continuité du service public, les Parties se rencontreront six mois avant la date d'expiration du présent Contrat, ou à compter des délais de préavis en cas de fin anticipée, pour définir les modalités de remise optimale du réseau.

Un arrêté des comptes d'exploitation sera réalisé par l'Opérateur Interne et proposé à l'Autorité Organisatrice. Dans tous les cas, les sommes dues entre les Parties, révélées par l'arrêté des comptes et par les clauses du présent Contrat, seront versées en capital à l'autre partie dans un délai maximal de trois mois à compter du terme du Contrat.

Article 45 – Sort des biens en fin de Contrat

Ces dispositions s'appliquent au terme normal du Contrat, comme en cas de fin anticipée pour quelle que cause que ce soit.

45.1 Biens mis à disposition de l'Opérateur Interne

Les biens mis à la disposition de l'Opérateur Interne par l'Autorité Organisatrice (lesquels figurent à l'inventaire annexé au Contrat) font retour gratuitement à cette dernière en bon état d'entretien et de fonctionnement compte tenu de leur âge, de leur destination et de leur usage et de leur état initial.

À cette fin, l'Autorité Organisatrice et l'Opérateur Interne établissent, pendant la dernière année du Contrat ou pendant le préavis en cas de fin prématurée, un état des biens concernés et, s'il y a lieu, une liste des interventions de maintenance que l'Opérateur Interne devra avoir exécutées à ses frais au plus tard un mois avant la fin du Contrat.

À défaut, il pourra se voir appliquer la pénalité prévue au Contrat, sans préjudice du droit pour l'Autorité Organisatrice d'exécuter aux frais et risques de l'Opérateur Interne les opérations de maintenance nécessaires.

À la date de son départ, l'Opérateur Interne assure le nettoyage des ouvrages, équipements et installations nécessaires à l'exploitation du Réseau, ainsi que l'évacuation de tous les objets inutilisables.

À défaut, l'Autorité Organisatrice procède à ces opérations aux frais de l'Opérateur Interne, sans préjudice de l'application de la pénalité prévue à l'article 51 du Contrat.

45.2 Biens acquis par l'Opérateur Interne

Les biens, acquis par l'Opérateur Interne durant le Contrat conformément aux dispositions du programme pluriannuel d'investissements annexé au Contrat, et listés dans l'inventaire,

sont repris par l'Autorité Organisatrice, à leur valeur nette comptable majorée des taxes en vigueur, déduction faite éventuellement des frais de remise en état.

Pour les biens nécessaires à l'exploitation, acquis par l'Opérateur Interne conformément au programme pluriannuel d'investissements annexé au Contrat, dans le cadre de conventions de location financière ou de crédit-bail, l'Autorité Organisatrice se substituera dans les droits et obligations de l'Opérateur Interne à la fin du Contrat.

Les stocks et approvisionnements nécessaires à la poursuite de l'exploitation acquis par l'Opérateur Interne sont repris par l'Autorité Organisatrice ou le nouvel opérateur à leur valeur d'origine nette comptable.

L'Autorité Organisatrice peut :

- Soit exercer elle-même les droits et obligations résultant du présent article ;

- Soit en transférer l'exercice au bénéfice du nouvel opérateur désigné par elle.

Six (6) mois au plus tard avant l'expiration du Contrat, l'Opérateur Interne fournit à l'Autorité Organisatrice un inventaire des biens susceptibles d'être repris, mentionnant, la nature du bien, la date et valeur d'acquisition, la durée de vie, la valeur nette comptable avec justificatifs à l'appui, le contrat de location financière ou de crédit-bail le cas échéant avec le tableau des loyers restant à courir.

La somme correspondant aux biens repris par l'Autorité Organisatrice ou le nouvel opérateur sont versées à l'Opérateur Interne dans un délai de 90 jours à compter soit de la fin du contrat soit, le cas échéant, de la remise effective des biens en bon état de fonctionnement.

Les fichiers clients (abonnés) sont remis à l'Autorité Organisatrice sous format informatique (type Open Office).

Article 46 – Personnel de l'Opérateur Interne en fin de Contrat

Dans les douze à dix-huit mois précédant la date d'expiration du Contrat, l'Opérateur Interne communique spontanément à l'Autorité Organisatrice des renseignements non nominatifs concernant le personnel du service susceptible de bénéficier d'un transfert de leur contrat de travail en application des dispositions légales (article L. 1224-1 du Code du travail) ou conventionnelles en vigueur.

La liste du personnel susceptible d'être repris au titre de l'article L.1224-1 du Code du travail doit être tenue à jour par l'Opérateur Interne conformément aux dispositions du Code du travail durant toute la durée d'exécution du Contrat.

Article 47 – Résiliation de plein droit

L'Autorité Organisatrice se réserve le droit de résilier à tout moment, sans indemnité à sa charge, le Contrat, et sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être réclamés en réparation du préjudice subi du fait de cette cessation anticipée, notamment :

- En cas de dissolution de l'Opérateur Interne, de cessation d'activité ou de mise en liquidation de ses biens ;

- En cas de cession du bénéfice du présent Contrat à un tiers sans l'autorisation de l'Autorité Organisatrice ;

- En cas de radiation du registre mentionné à l'article L.1421-1 du code des transports ou de la dépossession de la licence de transport intérieur ou communautaire ;

La résiliation prend effet à compter de l'expiration du troisième mois suivant sa notification à l'Opérateur Interne par lettre recommandée avec avis de réception (sauf autre délai indiqué dans la notification motivé par l'urgence).

Article 48 – Résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général

L'Autorité Organisatrice peut, à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception, résilier unilatéralement le Contrat pour motif d'intérêt général, sous réserve d'un préavis de cinq mois.

La résiliation ouvre droit à indemnisation du préjudice direct et certain subi par l'Opérateur Interne.

L'indemnité est déterminée d'un commun accord entre l'Autorité Organisatrice et l'Opérateur Interne et sera calculée, à défaut d'accord, conformément aux règles dégagées par la jurisprudence administrative en pareille matière.

Article 49 – Coopération avec l'Autorité Organisatrice et le nouvel Opérateur (le cas échéant)

49.1 Renseignements à fournir à l'Autorité Organisatrice avant l'expiration du Contrat

Douze mois avant le terme normal ou dès le fait générateur de l'expiration anticipée du Contrat connu, l'Opérateur Interne sera tenu, dans le cadre de la préparation d'une éventuelle procédure de passation d'un nouveau Contrat, de communiquer, à la première demande de l'Autorité Organisatrice, tous les documents et renseignements d'ordre administratif, technique et financier qui seront nécessaires pour assurer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, l'égalité de traitement des Opérateurs Internes et propre à permettre de lancer, dans les meilleures conditions de mise en concurrence, une procédure de consultation destinée à la désignation d'un nouvel opérateur.

L'Autorité Organisatrice pourra notamment organiser des visites des installations. Dans ce cas, l'Opérateur Interne sera tenu d'autoriser et faciliter l'accès à tous les ouvrages et installations du Réseau aux dates fixées par l'Autorité Organisatrice.

L’Autorité Organisatrice, s’efforcera de réduire, autant que possible, la gêne qui pourrait en résulter pour l’Opérateur Interne.

49.2 Changement d’opérateurs

Dès lors que l’éventuelle procédure menée par l’Autorité Organisatrice, à la fin du Contrat et pour quelque raison que ce soit, conduit à un changement d’opérateurs, l’Opérateur signataire des présentes doit mener la meilleure collaboration possible avec son successeur, notamment pour les toutes questions liées au transfert et à la reprise obligatoire du personnel et des biens matériels et cela sous le contrôle de l’Autorité Organisatrice.

CHAPITRE X – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 50 – Langue et monnaie

Tous les documents émis dans le cadre du Contrat (notamment les correspondances, les factures ou les modes d'emploi) doivent être rédigés en langue française et les valeurs financières libellées en Euros (€).

L'unité monétaire dans laquelle l'Opérateur Interne est réglé est l'Euro (€). Les prix restent inchangés en cas de variation de change.

Article 51 – Règlement des litiges et différends

Toute contestation entre l'Autorité Organisatrice et l'Opérateur Interne résultant de l'application du Contrat, ou des documents qui y sont annexés, fera l'objet d'une tentative de conciliation amiable entre les Parties.

Dans un délai de 15 jours suivant la notification de la contestation par la partie la plus diligente, l'Opérateur Interne et l'Autorité Organisatrice désigneront, d'un commun accord, un conciliateur unique.

À défaut d'accord sur le choix d'un conciliateur unique, chacune des deux Parties désignera un conciliateur dans un délai qui ne pourra excéder huit jours à compter de l'expiration du délai de 15 jours mentionné à l'alinéa précédent. Les conciliateurs désignés devront, dans un délai de 15 jours courant à compter de leur nomination, désigner un troisième conciliateur pour qu'il complète le collège.

Dans l'hypothèse où, soit l'une des deux Parties refuse expressément ou implicitement de désigner son conciliateur, soit les conciliateurs désignés ne s'accordent pas sur le nom de la personne destinée à compléter le collège de conciliateurs, la partie la plus diligente pourra alors demander au Président du Tribunal Administratif compétent de procéder à cette désignation dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 211-4 du Code de justice administrative.

Les frais de conciliation seront supportés par moitié par chacune des deux Parties.

En cas d'échec de la conciliation, constaté par procès-verbal dressé par un des conciliateurs ou le collège de conciliateurs, et en tout état de cause si aucune solution n'est proposée aux Parties dans un délai de deux mois courant à compter de leur désignation, chacune des deux Parties pourra porter le différend devant le Tribunal Administratif compétent.

Article 52 – Portée et intégralité du Contrat

Si l'une des stipulations du Contrat était nulle ou inapplicable, en partie ou en totalité, les autres stipulations continueraient à s'appliquer.

En outre, les Parties s'engagent, lors de négociations de bonne foi, à remplacer les stipulations inapplicables ou nulles par d'autres stipulations dont le sens s'en rapproche le plus et les effets sont comparables.

Le défaut par l'une des Parties de parvenir au remplacement des stipulations nulles ou inapplicables n'affectera ni la validité des dispositions restantes, ni la partie valide d'une stipulation en partie invalide qui prendra effet dans la mesure où la loi le permet.

Article 53 – Permanence des clauses

La circonstance que l'Autorité Organisatrice n'ait pas exigé l'application d'une stipulation quelconque du Contrat, que ce soit de façon permanente ou temporaire, ne pourra en aucun cas être considérée comme une renonciation de sa part aux droits découlant de ladite stipulation.

Article 54 – Notification

A défaut de notification faite à l'Opérateur Interne par les représentants qualifiés de l'Autorité Organisatrice et constatée par reçu, les notifications sont valablement effectuées par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au siège social de l'Opérateur Interne.

Article 55 Election de domicile

Les Parties élisent respectivement domicile :

- Autorité Organisatrice :

  Espace Alban - Bat G - H
  18 rue du Comte de Marbeuf
  20 000 AJACCIO

- Opérateur Interne : où seront valablement faites toutes notifications ou mises en demeures :

  Zone Industrielle du Vazzio
  BP 549
  20186 AJACCIO cedex 2

Article 56 – Annexes au Contrat

Le Contrat comprend les annexes suivantes, lesquelles ont valeur contractuelle :

Annexes	Contenu des annexes	Numéro des articles afférents
Annexe 1	Consistance des services (détail des lignes et tableau Excel)	2.1/12/ 28/
Annexe 2	Description des services sous -traités	
Annexe 3	Plan de communication/marketing/action commerciale	5.6/14
Annexe 4	Charte graphique	15.1/ 15.2/
Annexe 5	Démarche qualité de service	9
Annexe 6	Plan de Transport Adapté & Plan d'Information des Usagers (continuité du service)	6.2/
Annexe 7	Inventaire des biens affectés au service	7.1/ 20/ 21/
Annexe 8	Compte pluriannuel prévisionnel d'exploitation (y compris le prix kilométrique moyen, coût marginal, coûts unitaires, programmation kilométrique)	6.2/8/ 28/ 30.1
Annexe 9	Programme pluriannuel d'investissement (y compris âge moyen du parc)	3.3/30.1.2.3
Annexe 10	Tarifs	26
	10 A/ Grilles tarifaires	26
	10 B/ Ayants-droit à la gratuité	26
	10 C/ Variation du tarif moyen pondéré	26
Annexe 11	Règlement d'accès du réseau	
Annexe 12	Réseau de dépositaires	19.1/
Annexe 13	Rapports d'activité de l'Opérateur Interne	
	13 A/ Plan du rapport annuel d'activité	
	13 B/ Plan de rapport technique du parc	40.1
Annexe 14	Information de la clientèle	5.7/ 16.1/
Annexe 15	Grilles horaires du réseau	16.1/
Annexe 16	Mandat de gestion	

Fait à :

Le :

Pour l'Autorité Organisatrice :	**Pour l'Opérateur Interne :**
Nom et qualité	**Nom et qualité**
Signature	**Signature**